



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Körperschaftsteuer 03

**Beteiligungserträge, Verlustabzug,
steuerliches Einlagekonto**

46

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	BETEILIGUNG AN ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN (§ 8B KStG)	1
1.	Behandlung von Dividenden bei der empfangenden Körperschaft	3
1.1	Steuerfreiheit von Bezügen gemäß § 8b Abs. 1 KStG	3
1.1.1	Materielle Korrespondenz gemäß § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG	4
1.1.2	Zurechnung gemäß § 8b Abs. 5 KStG	4
1.2	Steuerpflicht von Bezügen gemäß § 8b Abs. 4 KStG bei Streubesitzdividenden	5
2.	Behandlung von Gewinnen aus der Veräußerung von Kapitalbeteiligungen und Wertaufholungen	7
2.1	Steuerfreiheit gemäß § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG	7
2.2	Steuerfreiheit gemäß § 8b Abs. 2 Satz 3 KStG	9
2.3	Besonderheiten bei einer vorangegangenen Teilwertabschreibung	9
2.3.1	Grundsätze zu § 8b Abs. 2 Satz 4 KStG	9
2.3.2	Reihenfolgeproblematik	9
2.4	Zurechnung gemäß § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG	10
3.	Gewinnminderungen nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG	11
4.	Gewinnminderungen nach § 8b Abs. 3 Satz 4 ff. KStG	12
5.	Beteiligung über eine Personengesellschaft (§ 8b Abs. 6 KStG)	13
6.	Keine Steuerbefreiung bei kurzfristigem Eigenhandel bei Banken und Finanzdienstleistern	14
II.	VERLUSTABZUG BEIM WECHSEL VON GESELLSCHAFTERN	14
1.	Allgemeines	14
2.	Tatbestandsvoraussetzungen im Einzelnen	15
2.1	Anteilseignerwechsel (§ 8c Abs. 1 Satz 1, 3 KStG)	15
2.2	Mittelbarer oder unmittelbarer schädlicher Anteilserwerb	16
2.3	Übertragung von Gesellschaftsrechten einer Körperschaft	16
2.4	Fünfjahreszeitraum	16
2.5	Erwerb durch einen Erwerber oder eine „Erwerberhand“	16
3.	Rechtsfolgen	18
3.1	Vollständiger Untergang der Verlustvträge (§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG)	18
3.2	Umfang des Abzugsverbots	18
4.	Konzernklausel	19
5.	Verschonungsregelung („Stille-Reserven-Klausel“)	20
6.	Sanierungsklausel	21
7.	Fortführungsgebundener Verlustvortrag	22
III.	NICHT IN DAS NENNKAPITAL GELEISTETE EINLAGEN	23
1.	Allgemeines	23



2.	Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos	24
3.	Verwendung des steuerlichen Einlagekontos für Leistungen der Körperschaft	24
3.1	Begriff der Leistungen	24
3.2	Ausschüttbarer Gewinn	25
3.3	In der Steuerbilanz ausgewiesenes Eigenkapital	25
3.4	Festschreibung der Verwendung	26
3.5	Gesonderte Feststellung	28
3.6	Steuerbescheinigung	28
3.7	Auswirkungen beim Anteilseigner bei Ausschüttungen, für die das steuerliche Einlagekonto als verwendet gilt	28
IV.	ÜBUNGSFALL	29

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Lehrbrief Körperschaftsteuer 03 – Überblick – v13093

**HINWEIS**

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere

- überprüfen, ob eine Steuerbefreiung des § 8b KStG zur Anwendung kommt,
- Stellung nehmen zum Verlustuntergang beim Wechsel im Gesellschafterbestand,
- das steuerliche Einlagekonto einer Kapitalgesellschaft entwickeln und die sich hieraus für den Gesellschafter ergebenden Auswirkungen betrachten.

**PRÜFUNGSTIPP**

Die in diesem Lehrbrief angesprochen Themen sind in regelmäßigen Abständen Gegenstand der Steuerberaterprüfung:

- Beteiligungserträge i. S. des § 8b KStG (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016)
- Verlustuntergang beim Wechsel im Gesellschafterbestand (2024, 2016)
- Entwicklung des steuerlichen Einlagekontos (2024, 2023, 2022, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015).

I. BETEILIGUNG AN ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN (§ 8B KSTG) ALLGEMEINES

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Ausschüttungen an Kapitalgesellschaften – v10729

Die Vorschrift des § 8b KStG ist einschlägig, wenn eine Körperschaft an einer anderen Körperschaft beteiligt ist und sich auf Ebene des Beteiligten Gewinnauswirkungen bezüglich der Beteiligung ergeben. Die Korrekturen des § 8b KStG erfolgen im Rahmen der Einkommensermittlung des Beteiligten außerhalb der Gewinnermittlung.

**HINWEIS**

Im BMF-Schreiben vom 28.4.2003, BStBl 2003 I S. 292, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 8b/3 (kurz: BMF 100 § 8b/3), sind ausführliche Anweisungen zur Anwendung des § 8b KStG und dessen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer enthalten.



Überblick über die Vorschrift		
Anwendung des § 8b KStG auf	Vorschrift	Erläuterung
Laufende Beteiligungserträge	§ 8b Abs. 1 KStG	Steuerbefreiung für an Körperschaften gezahlte Dividenden
	§ 8b Abs. 5 KStG	Pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot bei steuerfreien Dividenden
	§ 8b Abs. 4 KStG	Suspendierung der Steuerbefreiung für Streubesitzdividenden
Gewinn aus Veräußerungen und Erträge aus Zuschreibungen	§ 8b Abs. 2 KStG	Steuerbefreiung für Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalbeteiligungen
	§ 8b Abs. 3 Satz 1 und 2 KStG	Zurechnung von 5 % der jeweiligen steuerbefreiten Veräußerungsgewinne und Erträge aus Wertaufholungen
Verlust aus der Veräußerung und Substanzminderungen der Beteiligung	§ 8b Abs. 3 Satz 3 KStG	Nichtberücksichtigung von Gewinnminderungen i. V. m. einer Kapitalbeteiligung
Verlust und Substanzminderungen von bestimmten Darlehen	§ 8b Abs. 3 Satz 4 bis 9 KStG	Nichtberücksichtigung von Gewinnminderungen von Darlehen, die an Körperschaften gewährt wurden, bei einer Beteiligungsquote von mehr als 25 %
Ergänzende Vorschriften	§ 8b Abs. 6 KStG	Anwendung der Abs. 1–5, wenn die Beteiligung über eine Personengesellschaft gehalten wird
	§ 8b Abs. 7 bis Abs. 9 KStG	Sonderregelungen bei der Anwendung der Vorschriften für Banken, Finanzdienstleister, Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen
	§ 8b Abs. 10 KStG	Nichtabziehbarkeit der Entgelte in den Fällen der Wertpapierleihe und des Wertpapierpensionsgeschäfts
	§ 8b Abs. 11 KStG	Nichtanwendbarkeit der Abs. 1–10 bei Anteilen an Unterstützungskassen

1. Behandlung von Dividenden bei der empfangenden Körperschaft

1.1 Steuerfreiheit von Bezügen gemäß § 8b Abs. 1 KStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung von Dividenden – v10740

Die Vorschrift des § 8b Abs. 1 KStG ist für alle unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtigen Körperschaften anzuwenden. Sie betrifft die Bezüge von inländischen und ausländischen Kapitalgesellschaften.

Gemäß § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG bleiben Bezüge i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10a EStG bei der Ermittlung des Einkommens außer Betracht (BMF **100** § 8b/3 Rz. 4 ff.). Die innerhalb der Gewinnermittlung erfassten Erträge werden **außerhalb** der Gewinnermittlung gemäß § 8b Abs. 1 KStG vollständig abgerechnet. Die Vorschrift ist auch für Bezüge anzuwenden, die von im Ausland ansässigen Körperschaften stammen.

Unter diese Steuerbefreiung fallen u. a.:

- gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG
Dividenden und sonstige Bezüge, verdeckte Gewinnausschüttungen sowie Ausschüttungen auf Genussrechte i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG. Ausschüttungen sind, soweit sie aus dem steuerlichen Einlagekonto gem. § 27 KStG stammen, gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG keine Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, sondern mindern die Anschaffungskosten der Beteiligung. Übersteigen die Rückzahlungen aus dem steuerlichen Einlagekonto den Buchwert der Beteiligung, entsteht hierdurch ein Ertrag, der nach § 8b Abs. 2 EStG steuerfrei ist (BMF **100** § 8b/3 Rz. 6 und H 6.2 EStH „Ausschüttung“).
- gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG
 - Liquidationsraten und sonstige Bezüge aus der Auflösung einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft, die nicht in der Rückzahlung von Nennkapital und der Rückzahlungen aus dem steuerlichen Einlagekonto bestehen.
 - Rückzahlungen aufgrund einer Kapitalherabsetzung bei der Tochterkapitalgesellschaft oder nach deren Auflösung, die nach § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG als Gewinnausschüttungen gelten. Dies ist der Teil des herabgesetzten und an die Anteilseigner zurückgezahlten Nennkapitals, der zum Sonderausweis i. S. d. § 28 Abs. 1 Satz 3 KStG gehört (vgl. Beispiel in BMF **100** § 8b/3 Rz. 7).
- Gemäß § 8b Abs. 1 Satz 5 KStG sind auch die Einnahmen aus der Veräußerung von Dividendenansprüchen und sonstigen Ansprüchen i. S. v. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG sowie Einnahmen aus der Abtretung von Dividendenansprüchen oder sonstigen Ansprüchen i. S. v. § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG von der Körperschaftsteuer befreit.

▶ **Beispiel:**

Die X-GmbH hält 100 % der Anteile an der Y-GmbH. Die Y-GmbH hat in 02 einen Gewinn von 100.000 € ausgeschüttet (entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.5.02).

▶ **Lösung:**

Innerhalb der Gewinnermittlung der X-GmbH ist die erhaltene Gewinnausschüttung i. H. v. 100.000 € als betrieblicher Ertrag auszuweisen.

Da dieser Ertrag nach § 8b Abs. 1 KStG steuerfrei ist, kommt es unter Berücksichtigung des § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG zu einer außerbilanziellen Abrechnung i. H. v. 100.000 € und zu einer außerbilanziellen Hinzurechnung von 5.000 €.

Damit bleiben im Ergebnis nur 95 % der Gewinnausschüttung steuerfrei.



1.1.1 Materielle Korrespondenz gemäß § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG

Beim Empfänger eines Bezugs i. S. d. § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG **entfällt** gemäß § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG die Steuerfreistellung, soweit die Bezüge das Einkommen der leistenden Körperschaft gemindert haben. Aus Sicht der leistenden Körperschaft darf die geleistete Ausschüttung das Einkommen der leistenden Körperschaft nicht gemindert haben.

Die Vorschrift greift insbesondere in folgenden Fällen:

- Eine verdeckte Gewinnausschüttung konnte (wegen Bestandskraft) bei der Körperschaft, die verdeckt ausgeschüttet hat, nicht gem. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG zugerechnet werden.
- Die leistende Kapitalgesellschaft befindet sich im Ausland. Nach dortigem Recht wird die Leistung nicht als neutrale Ausschüttung des Gewinns, sondern als abziehbarer (Zins-) Aufwand behandelt.



HINWEIS

Die Kapitalertragsteuer gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG i. V. m. § 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG mit 25 % ist bei der ausschüttenden Kapitalgesellschaft auch dann einzubehalten, wenn die Bezüge bei der empfangenden Körperschaft gem. § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG begünstigt sind (§ 43 Abs. 1 Satz 3 EStG). Diese Kapitalertragsteuer wird bei der empfangenden Körperschaft auf deren Körperschaftsteuerschuld angerechnet.

1.1.2 Zurechnung gemäß § 8b Abs. 5 KStG

Gemäß § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG **gelten** 5 % der gemäß § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG beim Einkommen abgerechneten Bezüge i. S. d. § 8b Abs. 1 KStG als nichtabziehbare Betriebsausgaben. Die Zurechnung erfolgt **außerhalb** der Bilanz. Die Zurechnung ist auch dann vorzunehmen, wenn keine tatsächlichen Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung abgezogen wurden.

Im Ergebnis werden gemäß § 8b Abs. 1 KStG und § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG 95 % der Bezüge steuerfrei gestellt.

Gemäß § 8b Abs. 5 Satz 2 KStG ist § 3c Abs. 1 EStG nicht anwendbar. Damit bleiben bei der empfangenden Körperschaft die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Beteiligung stehenden Betriebsausgaben (insbesondere Finanzierungskosten der Anschaffung) vollständig abzugsfähig.

► **Beispiel:**

Die A-GmbH hat in 02 für AK von insgesamt 200.000 € 75 % der Anteile an der C-GmbH erworben.

Zur Finanzierung dieses Kaufs hat sie bei ihrer Hausbank einen Kredit aufgenommen, für den die A-GmbH in 02 Zinsen i. H. v. 12.000 € bezahlt und gewinnmindernd gebucht hat.

► **Lösung:**

Die Beteiligung an der C-GmbH ist bei der A-GmbH mit den Anschaffungskosten auszuweisen (§ 255 Abs. 1 HGB).

Das zum Erwerb der Anteile aufgenommene Darlehen ist eine Betriebsschuld und mit dem Nennwert zu passivieren (§ 253 Abs. 1 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Die aufgewendeten Zinsen sind betrieblich veranlasst und daher Betriebsausgaben i. S. d. § 4 Abs. 4 EStG.

Da die Zinsen jedoch unmittelbar mit dem Erwerb der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft zusammenhängen, gehören sie grundsätzlich zu den Aufwendungen, die nach § 3c Abs. 1 EStG nicht abziehbar sind. Diese Bestimmung ist jedoch gem. § 8b Abs. 5 Satz 2 KStG nicht anzuwenden, so dass die Zinsen in voller Höhe abziehbar sind.

Erhält die A-GmbH eine Gewinnausschüttung von der C-GmbH, ist diese steuerfrei, jedoch sind gem. § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG 5 % der steuerfreien Erträge als nicht abziehbare Aufwendungen dem Gewinn hinzuzurechnen.

► **Beispiel:**

Die X-GmbH ist zu 25 % an der T-GmbH beteiligt. Die Finanzierungskosten in Zusammenhang mit der Anschaffung der Anteile an der T-GmbH betragen 10.000 € und wurden als Aufwand erfasst. Die T-GmbH schüttet einen Teil ihres Gewinns aus. Die Ausschüttung entfällt mit 30.000 € auf die X-GmbH und wurde dort gewinnerhöhend gebucht.

► **Lösung:**

Die Ausschüttung der T-GmbH ist Betriebseinnahme gem. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 8 EStG. Die Finanzierungskosten sind Betriebsausgaben gem. § 4 Abs. 4 EStG.

Die Ausschüttung aus der T-GmbH ist gem. § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG außerhalb der Gewinnermittlung mit 30.000 € abzurechnen. Gemäß § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG sind 1.500 € ($30.000 € \times 5 \%$) außerhalb der Gewinnermittlung zuzurechnen. Der Zinsaufwand von 10.000 € bleibt gem. § 8b Abs. 5 Satz 2 KStG voll abzugsfähig.

1.2 Steuerpflicht von Bezügen gemäß § 8b Abs. 4 KStG bei Streubesitzdividenden



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Streubesitzdividenden – v10741

Bezüge i. S. d. § 8b Abs. 1 KStG sind gem. § 8b Abs. 4 Satz 1 KStG **nicht** außerhalb der Gewinnermittlung abzurechnen, wenn die Beteiligung

- zu Beginn des Kalenderjahrs
- unmittelbar
- weniger als 10 % des Grund- oder Stammkapitals beträgt.

Die Freistellung des § 8b Abs. 1 KStG wird in diesen Fällen suspendiert. In § 8b Abs. 4 Satz 7 KStG wird ausdrücklich klargestellt, dass eine Zurechnung gem. § 8b Abs. 5 KStG nicht erfolgt.

Zur Ermittlung der Beteiligungshöhe sind ausdrücklich nur unmittelbare und keine mittelbaren Beteiligungen zu berücksichtigen. Werden Anteile aber über eine Mitunternehmerschaft an einer Personengesellschaft gehalten, gelten diese gemäß § 8b Abs. 4 Satz 4 und Satz 5 KStG insoweit als unmittelbare Beteiligungen.

► **Beispiel:**

Die M-AG ist zu 8 % an der T-GmbH beteiligt. Sie ist auch zu 20 % an der AB-OHG beteiligt, die selbst mit 10 % an der T-GmbH beteiligt ist.

► **Lösung:**

Die Beteiligung über die AB-OHG gilt gemäß § 8b Abs. 4 Satz 4 und 5 KStG als unmittelbare Beteiligung mit 2 % (20 % von 10 %) an der T-GmbH. Mit der eigenen Beteiligung von 8 % ergibt sich insgesamt eine Beteiligung von mindestens 10 %. Ausschüttungen aus der T-GmbH sind bei der M-AG gemäß § 8b Abs. 1 KStG begünstigt.



PRÜFUNGSTIPP

Ein entsprechender Fall war in der Steuerberaterprüfung 2015 gefragt. Hier war die zu bearbeitende GmbH unmittelbar und mittelbar über eine KG an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt. Erst durch Zusammenrechnung der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligung wurde die 10 %-Grenze des § 8b Abs. 4 Satz 1 KStG erreicht.

▶ **Beispiel:**

An der A-GmbH & Co KG sind X zu 80 % und die Y-GmbH zu 20 % beteiligt.

Die A-GmbH & Co KG ist zu 40 % an der B-GmbH beteiligt und erhält von dieser im Juli 02 eine Gewinnausschüttung i. H. v. 100.000 €.

▶ **Lösung:**

Der auf die Y-GmbH entfallende Anteil an der Gewinnausschüttung der B-GmbH i. H. v. 100.000 € $\times$ 20 % = 20.000 € ist nach § 8b Abs. 4 KStG steuerpflichtig, da ihr nur eine Beteiligung von 40 % $\times$ 20 % = 8 % zugerechnet wird.

Für die Beteiligungshöhe ist der **Beginn des Kalenderjahres** maßgebend (§ 8b Abs. 4 Satz 1 KStG). Auch bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahrs maßgebend.

▶ **Beispiel:**

Die X-GmbH bilanziert seit Jahren jeweils auf den 30.6. eines Jahres. Sie hält seit Jahren 5 % an der Y-GmbH. Am 14.8.02 hat sie 6 % der Anteile an der Y-GmbH hinzuerworben.

▶ **Lösung:**

Für Ausschüttungen der Y-GmbH im Zeitraum 1.1 bis 31.12.02 sind als Beteiligungshöhe 5 % maßgebend. Ausschüttungen werden wegen § 8b Abs. 4 KStG nicht steuerbefreit. Für Ausschüttungen ab dem 1.1.03 sind als Beteiligungshöhe 11 % maßgebend. Ausschüttungen sind ab 1.1.03 gem. § 8b Abs. 1 KStG begünstigt.

Zuerwerbe nach dem Beginn des Kalenderjahres sind grds. nicht zu berücksichtigen. Gemäß § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG gilt der Erwerb einer Beteiligung von mindestens 10 % als zu Beginn des Kalenderjahres als erworben und die Steuerbefreiung des § 8b Abs. 1 KStG ist damit anzuwenden.

▶ **Beispiel:**

Die M-AG (Wj. = KJ.) erwarb zum 1.4.02 80 % der Anteile an der T-GmbH und erhielt im September 02 eine offene Gewinnausschüttung i. H. v. 100.000 €.

▶ **Lösung:**

Die Ausschüttung ist nach § 8b Abs. 1 KStG steuerfrei. Eine Steuerpflicht nach § 8b Abs. 4 KStG besteht nicht, da für Zwecke der Prüfung der 10 %-Grenze der Erwerb zum 1.1.02 fingiert wird.

Nach § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG gelten 5 % von 100.000 € = 5.000 € als nicht abziehbare Betriebsausgabe.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung (Schreiben der OFD Frankfurt vom 16.8.2021 – S 2750a A-027-St 52, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 8b/1) wirkt diese Ausnahmeregelung nur für den jeweiligen Zukauf. Eine begünstigende Infizierung von bereits vorhandenen Anteilen erfolgt nicht.

▶ **Beispiel:**

Das Wirtschaftsjahr der Z-GmbH stimmt mit dem Kalenderjahr überein. Sie hält seit Jahren 5 % an der W-GmbH. Am 20.3.02 erwirbt sie 10 % weitere Anteile an der W-GmbH hinzu. Die W-GmbH schüttet im Mai 02 an ihre Gesellschafter aus.

► **Lösung:**

Der Erwerb von mindestens 10 % der W-GmbH gilt gem. § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG als zu Beginn des Kalenderjahres erfolgt. Damit ist die Ausschüttung, soweit sie auf die 10 % entfällt, gem. § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG begünstigt. Soweit die Ausschüttung auf die ursprünglichen 5 % entfällt, ist die Steuerbefreiung des § 8b Abs. 1 KStG wegen § 8b Abs. 4 Satz 1 KStG nicht zu gewähren.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2015 wurde die Beteiligung an einer GmbH mit 16 % nach Beginn des Kalenderjahres erworben. Die Steuerfreistellung gem. § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG war nur unter Anwendung des § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG möglich.



STOLPERSTEIN

Veräußerungsgewinne i. S. d. § 8b Abs. 2 KStG bleiben unabhängig von einer Mindestbeteiligungsquote begünstigt.

In Organschaftsfällen sind zur Bestimmung der Beteiligungshöhe Organträger und Organgesellschaften getrennt zu betrachten (§ 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG).



PRÜFUNGSTIPP

Bei der Steuerfreistellung gem. § 8b Abs. 1 KStG ist in Klausurlösungen stets zu prüfen, ob § 8b Abs. 4 KStG anzuwenden ist.

2. Behandlung von Gewinnen aus der Veräußerung von Kapitalbeteiligungen und Wertaufholungen

2.1 Steuerfreiheit gemäß § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerungen von Anteilen an Kapitalgesellschaften – v10742

Gewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften werden über § 8b Abs. 2 KStG steuerfrei gestellt. Dies gilt für die Veräußerung inländischer und ausländischer Kapitalgesellschaften, unabhängig von der Beteiligungsquote. Der Gewinn, der sich in der Gewinnermittlung ergibt, wird **außerhalb** der Gewinnermittlung wieder abgerechnet.

§ 8b Abs. 2 Satz 1 KStG ist anzuwenden auf Gewinne (BMF **100** § 8b/3 Rz. 15 ff.):

- aus der Veräußerung eines Anteils an einer KapG
- aus der Auflösung oder Herabsetzung von Nennkapital
- aus der Wertaufholung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG
- aus dem Ansatz eines höheren Beteiligungsbuchwerts aufgrund verdeckter Einlage



HINWEIS

Die Veräußerung von eigenen Anteilen durch eine Kapitalgesellschaft ist zivilrechtlich gem. § 272 Abs. 1a und Abs. 1b HGB als Kapitalerhöhung zu behandeln. Steuerlich wird dieser Betrachtungsweise gefolgt (BMF-Schreiben vom 27.11.2013, BStBl 2013 I S. 1615, in Beck'sche Steuererlasse **100** § 28/1, Rz. 8 und 13). Da ein Veräußerungsvorgang gem. § 8b Abs. 2 KStG nicht vorliegt, ist Rz. 15 des BMF **100** § 8b/3 nicht mehr anzuwenden.

Der außerhalb der Gewinnermittlung abzurechnende Gewinn ergibt sich aus der Formel des § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG.

$$\begin{aligned} & \text{Veräußerungspreis (oder der an dessen Stelle tretende Wert)} \\ & \text{./. Veräußerungskosten} \\ & \text{./. Buchwert der Anteile im Zeitpunkt der Veräußerung} \\ & = \underline{\text{Veräußerungsgewinn}} \end{aligned}$$

▶ Beispiel:

Die X-GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Y-GmbH. Die Anschaffungskosten betrugen 200.000 €.

Ende 07 hat die X-GmbH die Beteiligung für 350.000 € an Z veräußert. In diesem Zusammenhang sind der X-GmbH Veräußerungskosten i. H. v. 30.000 € entstanden, die sie als laufende Betriebsausgabe gebucht hat.

▶ Lösung:

Innerhalb der Gewinnermittlung ergibt sich ein Gewinn i. H. v. 150.000 € sowie laufende Betriebsausgaben i. H. v. 30.000 €.

Der nach § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG steuerfreie Gewinn ermittelt sich wie folgt:

Veräußerungserlös	350.000 €
- Veräußerungskosten	30.000 €
- Buchwert	200.000 €
Veräußerungsgewinn	<u>120.000 €</u>

Abrechnung außerhalb der Gewinnermittlung (§ 8b Abs. 2 KStG) 120.000 €

Hinzurechnung § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG 5 % v. 120.000 € 6.000 €

Der Gewinn gemäß § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG ist dabei außerhalb der Gewinnermittlung **stichtagsbezogen** zu ermitteln. Somit sind Veräußerungskosten, die in einem anderen Veranlagungszeitraum als dem der Veräußerung anfallen, in der Formel des § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG mit zu berücksichtigen. Die Gewinnminderung innerhalb der Bilanz – auch in einem vorangegangenen oder folgenden Jahr – bleibt hierdurch unverändert. Soweit die Veränderungen des Kaufpreises oder die Veräußerungskosten bilanziell in anderen Wirtschaftsjahren berücksichtigt wurden, ist der steuerbilanzielle Gewinn dieses Jahres und der steuerbilanzielle Gewinn des Jahres, in dem die Veräußerung erfolgt ist, **außerbilanziell** zu korrigieren. Darauf basierende Veranlagungen sind anzupassen.

Beachte hierzu das BMF-Schreiben vom 24.7.2015, BStBl 2015 I S. 612, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 8b/6 mit ausführlichem Beispiel.

Wird eine Beteiligung i. S. d. § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG von einer Kapitalgesellschaft unentgeltlich oder unter Verkehrswert an einen Gesellschafter übertragen, liegt (insoweit) eine verdeckte Gewinnausschüttung bei der übertragenden Kapitalgesellschaft vor. Der Mehrgewinn, der sich durch die verdeckte Gewinnausschüttung ergibt, ist auch nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG begünstigt (vgl. BMF **100** § 8b/3, Rz. 21 mit Beispielen).

2.2 Steuerfreiheit gemäß § 8b Abs. 2 Satz 3 KStG

§ 8b Abs. 2 Satz 3 KStG stellt die Gewinne aus dem Ansatz des in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EStG bezeichneten Werts (= Wertaufholung bei vorangegangener Teilwertabschreibung) frei. Der Gewinn aus der Teilwertzuschreibung wird **außerhalb** wiederabgerechnet.

2.3 Besonderheiten bei einer vorangegangenen Teilwertabschreibung

2.3.1 Grundsätze zu § 8b Abs. 2 Satz 4 KStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Teilwertabschreibungen und Wertaufholungen – v10912

Gemäß § 8b Abs. 2 Satz 4 KStG greift die Steuerbefreiung des § 8b Abs. 2 Satz 1–3 KStG für Veräußerungen und Wertaufholungen **nicht, soweit** die Anteile in früheren Jahren **steuerwirksam** auf den niedrigeren Teilwert abgeschrieben und diese Gewinnminderung später nicht durch eine Wertaufholung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EStG bereits wieder ausgeglichen worden ist. Steuerwirksam bedeutet, dass die gewinnmindernde Teilwertabschreibung nicht durch eine Zurechnung gem. § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG einkommensneutral gestellt wurde. Die Steuerwirksamkeit galt zu Zeiten des Anrechnungsverfahrens (zur zeitlichen Anwendung des § 8b KStG vgl. BMF **100** § 8b/3 Rz. 64 bis 66).

§ 8b Abs. 2 Satz 4 KStG ist auch für **steuerwirksam** vorgenommene Abzüge nach § 6b EStG anzuwenden (§ 8b Abs. 2 Satz 5 KStG); somit sind Veräußerungsgewinne, die bisher nach § 6b EStG steuerfrei belassen wurden, wie Gewinnminderungen, die nicht durch eine Wertaufholung ausgeglichen worden sind, zu berücksichtigen.

► **Beispiel:**

Die M-GmbH ist alleinige Gesellschafterin der T-GmbH. Die AK haben 100.000 € betragen.

Zum 31.12.1998 hat die M-GmbH die Beteiligung an der T-GmbH auf 80.000 € abgeschrieben und diesen Wert zutreffend auch in den Folgejahren angesetzt.

Ende 2025 hat die M-GmbH die Beteiligung für 125.000 € an Z veräußert.

► **Lösung:**

Aus dem Verkauf der Beteiligung ergibt sich ein Gewinn von 45.000 € (125.000 € - 80.000 €; § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG).

Wegen der vorgenommenen TW-AfA (1998) ist der sich aus der Wertaufholung ergebende Gewinn jedoch insoweit steuerpflichtig, als die TW-AfA gewinnwirksam war; d. h. i. H. v. 20.000 € (§ 8b Abs. 2 Satz 4 KStG).

Somit ist außerbilanziell eine Abrechnung i. H. v. 25.000 € vorzunehmen (§ 8b Abs. 2 Satz 3 KStG).

Die nicht abziehbaren Betriebsausgaben gem. § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG sind mit 5 % von 25.000 € (steuerfreier Gewinn) = 1.250 € anzusetzen (außerbilanzielle Hinzurechnung).

2.3.2 Reihenfolgeproblematik

Wertaufholungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG, denen in früheren Jahren sowohl steuerwirksame als auch steuerunwirksame Abschreibungen von Anteilen auf den niedrigeren Teilwert vorangegangen sind, sind zuerst mit unmittelbar vorangegangenen Teilwertabschreibungen zu kompensieren (H 8b KStH „Wertaufholungen bei vorangegangenen Teilwertabschreibungen“). Folglich sind sie zunächst mit den nicht steuerwirksamen und erst danach mit den steuerwirksamen Teilwertabschreibungen zu verrechnen.



► **Beispiel:**

Die B-GmbH hält 50 % an der D-AG. Diese Anteile an der D-AG wurden im Wj = Kj. 1990 erworben. Die Anschaffungskosten betrugen 200.000 €.

Da die D-AG ab 1992 laufend Verluste erwirtschaftete, nahm die B-GmbH in 1998 eine – zutreffende – Teilwertabschreibung i. H. v. 100.000 € auf 100.000 € vor. Auch in der Folgezeit besserte sich die wirtschaftliche Lage der D-AG nicht. Daher nahm die B-GmbH zum 31.12.2004 wegen der voraussichtlich andauernden Wertminderung eine weitere Teilwertabschreibung i. H. v. 60.000 € vor.

Die Beteiligung wird seit dem 31.12.2004 in der Bilanz mit dem voraussichtlich dauerhaft niedrigeren Teilwert von 40.000 € ausgewiesen.

Im September 2025 gelang der D-AG der Abschluss langfristiger und gewinnbringender Fertigungsverträge; der Teilwert der Beteiligung stieg daher zum 31.12.2025 auf 180.000 € an.

Die B-GmbH behielt aus dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip den bisherigen Bilanzansatz von 40.000 € zum 31.12.2025 bei.

► **Lösung:**

Der Teilwert der Beteiligung ist zum 31.12.2025 um 140.000 € angestiegen, so dass in der Steuerbilanz eine Zuschreibung des Bilanzansatzes vorzunehmen ist (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EStG); die Beteiligung muss zum 31.12.2025 mit 180.000 € angesetzt werden. Innerhalb der steuerlichen Gewinnermittlung ergibt sich ein Ertrag von 140.000 €.

Die Erträge aus der Wertaufholung fallen grundsätzlich unter die Steuerbefreiung des § 8b Abs. 2 Satz 3 KStG, jedoch nicht in der Höhe, in der sie in früheren Jahren steuerwirksam auf den niedrigeren Teilwert abgeschrieben und diese Teilwertabschreibung nicht durch den Ansatz eines höheren Werts ausgeglichen worden ist (§ 8b Abs. 2 Satz 4 KStG).

Dabei ist zunächst die im Jahr 2004 vorgenommene Wertminderung i. H. v. 60.000 € aufzuholen und bleibt in dieser Höhe steuerfrei (§ 8b Abs. 2 Satz 3 KStG).

Die verbleibende Wertaufholung von 80.000 € (140.000 € ./. 60.000 €) resultiert aus der steuerwirksamen Teilwertabschreibung aus dem Jahr 1998 und wird nicht steuerfrei gestellt (§ 8b Abs. 2 Satz 4 KStG).

Es ergeben sich folgende Auswirkungen:

Innerbilanzielle Korrekturen:

■ Gewinnerhöhung aus der Zuschreibung auf den höheren Teilwert	140.000 €
--	-----------

Außerbilanzielle Korrekturen:

■ Abrechnung gem. § 8b Abs. 2 Satz 3 KStG	- 60.000 €
■ Zurechnung gem. § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG mit 5 % von 60.000 €	3.000 €

2.4 Zurechnung gemäß § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG

Nach § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG gelten 5 % der nach § 8b Abs. 2 KStG steuerfrei belassenen Gewinne als nichtabziehbare Betriebsausgaben. Auch hier gilt gemäß § 8b Abs. 3 Satz 2 KStG die Nichtanwendbarkeit des § 3c Abs. 1 EStG.

3. Gewinnminderungen nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG

Nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG sind innerbilanzielle Gewinnminderungen für unter § 8b Abs. 2 KStG fallende Anteile durch Zurechnung **außerhalb** der Gewinnermittlung einkommensneutral.

Gewinnminderungen i. S. d. § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG entstehen

- durch den Ansatz des niedrigeren Teilwerts,
- durch die Veräußerung des Anteils (Veräußerungsverlust),
- bei Auflösung der Kapitalgesellschaft oder
- bei Herabsetzung des Nennkapitals der Kapitalgesellschaft.

(vgl. auch BMF **100** § 8b/3 Rz. 25 und 26)

► **Beispiel:**

Die S-GmbH hat 01 eine 20%ige Beteiligung an der T-GmbH erworben. Die Anschaffungskosten betragen 50.000 €.

Wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung erfolgt per 31.12.03 ein Bilanzausweis von 30.000 €.

Die S-GmbH veräußert die Beteiligung im Juli 04 für 20.000 €.

► **Lösung:**

Die TW-AfA blieb in 03 ohne steuerliche Auswirkung auf das Einkommen (§ 8b Abs. 3 Satz 3 KStG), so dass die innerhalb der Bilanz zu erfassende außerplanmäßige Abschreibung außerhalb der Gewinnermittlung wieder hinzugerechnet wurde.

Der Veräußerungsverlust ist in der Gewinnermittlung 04 i. H. v. 10.000 € (20.000 € - 30.000 € „Buchwert“) zu erfassen.

Der Verlust darf nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG steuerlich nicht berücksichtigt werden, so dass außerbilanziell eine Hinzurechnung i. H. v. 10.000 € vorzunehmen ist.

► **Beispiel:**

Die A-GmbH (Wj. = Kj.) erwirbt im September 01 Aktien der G-AG für 200.000 €. Am 31.12.08 hat die A-GmbH die Aktien zutreffend mit einem Teilwert von 120.000 € angesetzt. Die Gewinnminderung wurde in 08 zutreffend mit 80.000 € erfasst.

Im Juli 09 erholt sich der Kurs und die A-GmbH veräußert diese Beteiligung noch im Juli 09 für 210.000 €.

► **Lösung:**

*Die Teilwertabschreibung im VZ 08 ist gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG **außerhalb** der Gewinnermittlung mit 80.000 € wieder zuzurechnen. Sie bleibt damit ohne steuerliche Auswirkung auf das Einkommen des VZ 08.*

*Der innerbilanzielle Veräußerungsgewinn im VZ 09 i. H. v. 90.000 € (= 210.000 € ./. Buchwert von 120.000 €) bleibt in voller Höhe steuerfrei (§ 8b Abs. 2 Satz 3 und Satz 1 KStG), da die Teilwertabschreibung im VZ 08 nicht steuerwirksam war und somit § 8b Abs. 2 Satz 4 KStG nicht zur Anwendung kommt. **Außerhalb** der Gewinnermittlung sind 90.000 € abzurechnen. Gemäß § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG sind 4.500 € (90.000 € × 5 %) **außerhalb** der Gewinnermittlung zuzurechnen.*



4. Gewinnminderungen nach § 8b Abs. 3 Satz 4 ff. KStG

Den nicht zu berücksichtigenden Gewinnminderungen i. S. d. § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG werden Gewinnminderungen aus der Überlassung eines Darlehens oder aus der Inanspruchnahme von Sicherheiten für die Darlehensgewährung durch einen Dritten gleichgestellt.

Voraussetzungen gem. **§ 8b Abs. 3 Satz 4 KStG**:

- Eine Gewinnminderung im Zusammenhang mit einem Darlehen oder aus der Inanspruchnahme von Sicherheiten, die für ein Darlehen hingegeben wurden,
- und
- der Darlehens- oder Sicherheitengeber muss **zu mehr als 25 %** unmittelbar oder mittelbar am Grund oder Stammkapital der Körperschaft, der das Darlehen gewährt wurde, beteiligt sein **oder** gewesen sein (evtl. Zusammenrechnung der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen).

Gewinnminderungen i. S. d. § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG in Bezug auf Darlehen sind:

- Teilwertabschreibungen auf Darlehen
- Ausfall der Forderung im Rahmen der Insolvenz oder einer insolvenzfreien Liquidation
- Forderungsverzicht. Zu beachten ist beim Forderungsverzicht, dass in Höhe des werthaltigen Teils zum Zeitpunkt des Forderungsverzichts eine verdeckte Einlage in die Kapitalgesellschaft mit einer Erhöhung der Anschaffungskosten auf die Beteiligung anzunehmen ist und eine Gewinnminderung nur i. H. d. nicht werthaltigen Teils entsteht.
- Inanspruchnahme aus hingegebenen Sicherheiten (Bürgschaft, Grundschuld). Die Gewinnminderungen ergeben sich hier aus einer evtl. Wertlosigkeit des Rückgriffsanspruchs.

Für die Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG muss die gewährende Kapitalgesellschaft im Zeitpunkt der Gewinnminderung **nicht mehr** wesentlich an der Kapitalgesellschaft beteiligt sein. Es genügt, wenn bei Darlehensgewährung Gesellschaftereigenschaft bestand und im Zeitraum zwischen der Darlehensgewährung/Sicherheitsengstellung und der Gewinnminderung zeitweise eine Beteiligung von mehr als 25 % gegeben war (BFH-Urteil vom 12.3.2014 I R 87/12; BStBl 2014 II S. 859).

§ 8b Abs. 3 Satz 5 KStG erweitert die Nichtabzugsfähigkeit der Gewinnminderung um folgende Fälle:

- Darlehensgewährung und Gewinnminderung durch eine dem Gesellschafter **nahestehende Person** (insbesondere Darlehensgewährung durch eine Schwestergesellschaft des wesentlich Beteiligten)
- Rückgriff eines Dritten aus der Darlehensgewährung an die Beteiligungsgesellschaft gegenüber dem wesentlich beteiligten Anteilseigner oder diesem nahestehenden Personen. (Hierbei handelt es sich um einen Auffangtatbestand, da zumeist ein Fall des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG in Form eines Rückgriffs wegen Sicherheitsengstellung vorliegen wird.)

§ 8b Abs. 3 Satz 6 KStG stellt klar, dass Währungsverluste keine Gewinnminderungen i. S. des § 8b Abs. 3 Satz 4 und 5 KStG sind.

§ 8b Abs. 3 Satz 7 KStG eröffnet die Möglichkeit eines Gegenbeweises, dass auch ein fremder Dritter ein entsprechendes Darlehen gewährt und noch nicht zurückgefordert hätte. In die Beweisführung sind dabei nur die eigenen Sicherheiten des Darlehensnehmers und nicht evtl. Sicherheiten durch den Gesellschafter oder nahestehende Personen einzubeziehen.

§ 8b Abs. 3 Satz 8 KStG erweitert den Tatbestand auf Forderungen, die einer Darlehensgewährung vergleichbar sind. Umfasst werden hiermit Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder Forderungen aus anderen Rechtsbeziehungen (z. B. Mietforderungen), bei denen ein ungewöhnlich langer Zahlungsaufschub gewährt wurde.

§ 8b Abs. 3 Satz 9 KStG stellt die Wertaufholungen in Bezug auf Darlehensgewährung, bei denen die Gewinnminderungen zuvor gem. § 8b Abs. 3 Satz 4 ff. KStG nicht zum Abzug zugelassen wurden, im Rahmen der Einkommensermittlung steuerfrei. Die Freistellung erfolgt hierbei zu 100 %, da § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG nicht auf § 8b Abs. 3 Satz 9 KStG verweist.

5. Beteiligung über eine Personengesellschaft (§ 8b Abs. 6 KStG)

Die Regelungen des § 8b Abs. 1–5 KStG gelten auch, soweit einer Körperschaft Bezüge oder Gewinne i. S. d. § 8b Abs. 1–3 KStG im Rahmen eines Gewinnanteils aus einer Mitunternehmerschaft zugerechnet werden.

Da diese Erträge nicht von der Personengesellschaft selbst zu versteuern sind, sondern von den jeweiligen Gesellschaftern, ist es folgerichtig, auch hier die speziellen Regelungen des KStG anzuwenden.

Gleiches gilt für Bezüge oder Gewinne, die einem Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts über andere jPdöR zufließen, über die sie mittelbar an der leistenden Körperschaft beteiligt ist und bei denen die Leistung nicht im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art erfasst wird.

► **Beispiel:**

Die X-GmbH ist an der A-KG zu 40 % beteiligt. Die A-KG hat in 02 die von ihr vor 10 Jahren erworbene 80%ige Beteiligung an der Y-GmbH veräußert. Bei dem Verkauf wurde ein Gewinn von 200.000 € realisiert.

► **Lösung:**

In der Gewinnermittlung der A-KG ergibt sich in 02 aus dem Verkauf ein Gewinn von 200.000 €.

Im Rahmen der Gewinnverteilung wird der Gewinn auf die Gesellschafter entsprechend verteilt, d. h., auf die X-GmbH entfallen 80.000 € (40 % v. 200.000 €).

In der steuerlichen Gewinnermittlung der X-GmbH ist der Gewinnanteil mit dem einheitlich und gesondert festgestellten Betrag auszuweisen, d. h., von dem o. g. Gewinnanteil werden 80.000 € bei der X-GmbH erfasst.

Soweit der Gewinn aus dem Verkauf der Anteile an der Y-GmbH auf die X-GmbH entfällt, ist er gem. § 8b Abs. 6 i. V. m. Abs. 2 KStG steuerfrei.

Daher ist außerhalb der Gewinnermittlung dieser Gewinn um den Gewinn aus der Veräußerung der Anteile an der Y-GmbH zu mindern. Gleichzeitig ist außerbilanziell eine Hinzurechnung um 5 % des Gewinns = 4.000 € vorzunehmen (§ 8b Abs. 6 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 KStG).

Gleiches gilt, wenn der X-GmbH im Rahmen ihrer Beteiligung an der A-KG Gewinnanteile zugerechnet werden, die auf Gewinnausschüttungen der Y-GmbH zurückzuführen sind (§ 8b Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 und 5 KStG).

► **Beispiel:**

Die A-GmbH ist als Mitunternehmerin zu 20 % an der AB-OHG beteiligt. Die AB-OHG ist zu 50 % an der X-GmbH beteiligt. Die X-GmbH schüttet in 02 für 01 einen Betrag von 100.000 € aus. Die AB-OHG hat den auf sie entfallenden Beteiligungsertrag zutreffend mit 50.000 € im Gewinn erfasst.

► **Lösung:**

Der Gewinn der OHG wird gemäß § 179 AO und § 180 AO einheitlich und gesondert festgestellt. Im Gewinn der OHG ist die Ausschüttung aus der X-GmbH mit 50.000 € enthalten. Der A-GmbH wird diese Ausschüttung anteilig mit 10.000 € (20 % von 50.000 €) über den Gewinnanteil zugerechnet.



Auf Ebene der A-GmbH ist dann § 8b KStG anzuwenden. Gemäß § 8b Abs. 6 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 KStG ist in der Einkommensermittlung der A-GmbH **außerhalb** der Gewinnermittlung eine Abrechnung mit 10.000 € und gem. § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG eine Zurechnung mit 500 € ($10.000 € \times 5 \%$) veranlasst.

6. Keine Steuerbefreiung bei kurzfristigem Eigenhandel bei Banken und Finanzdienstleistern

§ 8b Abs. 1–6 KStG ist nach § 8b Abs. 7 KStG nicht auf Anteile anzuwenden, die bei

- Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten dem Handelsbestand i. S. des § 340e Abs. 3 HGB zuzuordnen sind.
- Finanzunternehmen i. S. des Kreditwesengesetzes, an denen Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 % beteiligt sind, zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind.

Dies führt dazu, dass Anteile, die für den kurzfristigen Eigenhandel bei Banken und Finanzdienstleistern vorgesehen sind, nicht steuerfrei veräußert werden können. Dividenden, die auf diese Beteiligungen entfallen, können nicht steuerfrei vereinnahmt werden.

II. VERLUSTABZUG BEIM WECHSEL VON GESELLSCHAFTERN



PRÜFUNGSTIPP

Die Vorschrift des § 8c Abs. 1 KStG ist in Prüfungen unabhängig von verfassungsrechtlichen Bedenken anzuwenden.

1. Allgemeines

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen vollzieht sich auf der Ebene der Gesellschafter, so dass sich die Identität einer KapG nicht ändert, wenn Anteile einer KapG übertragen werden.

Dies gilt auch dann, wenn alle Geschäftsgrundlagen fortgefallen sind und die KapG nach der Übertragung der Geschäftsanteile auf neuer Geschäftsgrundlage tätig wird.

Um zu verhindern, dass Verlustvorträge entgegen der Zielsetzung des § 10d EStG durch Veräußerung der Geschäftsanteile verkauft werden, ist der Verlustabzug in bestimmten Fällen ausgeschlossen (§ 8c KStG).

Maßgebliches Kriterium für die Verlustabzugsbeschränkung ist **ausschließlich** der qualifizierte Anteilseignerwechsel.

Zur Anwendung des § 8c KStG hat das BMF mit Schreiben vom 28.11.2017, BStBl 2017 I, S. 1645, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 8c/1 (kurz: BMF **100** § 8c/1) Stellung genommen.

2. Tatbestandsvoraussetzungen im Einzelnen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verlustabzug bei Gesellschafterwechsel – v10911

§ 8c Abs. 1 KStG bestimmt, dass Verluste einer Körperschaft vollständig untergehen, wenn folgende Tatbestandsmerkmale (dazu sogleich) kumulativ vorliegen:

- Anteilseignerwechsel
- von mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 %
- des Kapitals oder der Gesellschaftsrechte einer Körperschaft
- innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren
- an einen Erwerber oder eine „Erwerberhand“ (dem Erwerber nahestehende Personen oder Personen mit gleichgerichteten Interessen).

§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG

vollständiger Verlustuntergang, wenn

- innerhalb von 5 Jahren
- mehr als 50 % des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, Beteiligungsrechte oder Stimmrechte einer Körperschaft
- an **einen** Erwerber oder an eine diesem nahestehende Person übertragen werden



HINWEIS

Maßgebend für den Verlustuntergang ist allein das Überschreiten der Grenze auf der Erwerberseite.

► **Beispiel:**

A ist zu 100 % Gesellschafter der V-GmbH. A veräußert zum 31.12.06 26 % seiner Anteile an B und 30 % seiner Anteile an C. B und C haben keine gleichgerichteten Interessen.

► **Lösung:**

Die Voraussetzungen des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG sind nicht erfüllt: Es wurden zwar mehr als 50 % der Anteile übertragen, aber weder B noch C erwarben mehr als 50 %.

Ein am 31.12.06 bestehender Verlust geht nicht unter.

2.1 Anteilseignerwechsel (§ 8c Abs. 1 Satz 1, 3 KStG)

Ein Anteilseignerwechsel vollzieht sich durch die zivilrechtliche Übertragung der Gesellschaftsrechte. Dem Anteilseignerwechsel im wirtschaftlichen Ergebnis „vergleichbare (ebenfalls schädliche) Sachverhalte“ (§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG) ergeben sich in folgenden Fällen:

- Kapitalerhöhung, soweit sie zu einer Veränderung der Beteiligungsquoten am Kapital der Körperschaft führt (§ 8c Abs. 1 Satz 3 KStG),
- Kapitalherabsetzung, die mit einer Änderung der Beteiligungsquoten einhergeht,
- Stimmrechtsvereinbarungen, Stimmrechtsbindungen, Stimmrechtsverzicht,
- Umwandlung auf eine Verlustgesellschaft, wenn durch die Umwandlung ein Beteiligungserwerb durch einen Erwerberkreis stattfindet,



- Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils, wenn durch die Einbringung ein Beteiligungserwerb am übernehmenden Rechtsträger durch einen Erwerberkreis stattfindet,
- Erwerb eigener Anteile, soweit sich hierdurch die Beteiligungsquoten verändern.

Auch die Kombination verschiedener Sachverhalte kann insgesamt zu einem schädlichen Beteiligungserwerb führen (BMF **100** § 8c/1 Rz. 7).



STOLPERSTEIN

*Werden lediglich mehr als 50 % der **Stimmrechte** ohne entsprechende Anteile übertragen, liegt ebenfalls eine schädliche Übertragung i. S. d. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG i. V. m. Rz. 5 des BMF **100** § 8c/1 vor.*

2.2 Mittelbarer oder unmittelbarer schädlicher Anteilserwerb

Der schädliche Beteiligungserwerb kann sowohl durch unmittelbare als auch durch mittelbare Anteilsübertragungen ausgelöst werden.

Der unmittelbare Erwerb ist auch dann schädlich, wenn er mittelbar zu keiner Änderung der Beteiligungsquote führt. Es erfolgt keine sog. Konzernbetrachtung (BMF **100** § 8c/1 Rz. 11).

Im Falle der mittelbaren Anteilsübertragung ist die auf die Verlustgesellschaft durchgerechnete Beteiligungsquote zugrunde zu legen.

Gerade in mehrstufigen Konzernen werden damit auch Fälle des mittelbaren Anteilseignerwechsels erfasst, die sich als nur „entfernt mittelbar“ darstellen und in denen der Missbrauch durch Handel mit sog. Verlustmänteln gerade nicht im Vordergrund steht.

2.3 Übertragung von Gesellschaftsrechten einer Körperschaft

Es wird grundsätzlich nicht zwischen entgeltlicher und unentgeltlicher Übertragung unterschieden.

Ein Erwerb seitens einer natürlichen Person durch Erbfall, unentgeltlicher Erbauseinandersetzung und unentgeltlicher vorweggenommener Erbfolge zwischen Angehörigen i. S. d. § 15 AO wird von § 8c Abs. 1 KStG nicht erfasst; dies gilt allerdings nicht, wenn der Erwerb in auch nur geringem Umfang entgeltlich erfolgt (BMF **100** § 8c/1 Rz. 4).

2.4 Fünfjahreszeitraum

Alle Erwerbe durch den Erwerberkreis innerhalb eines Fünfjahreszeitraums werden zusammengefasst.

Dieser Fünf-Jahres-Kreis beginnt mit dem ersten unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungserwerb durch den Erwerberkreis.

Mit dem Überschreiten der „50 %-Grenze“ durch den Erwerberkreis beginnt ein neuer Fünfjahreszeitraum für diesen Erwerberkreis.

Die mehrfache Übertragung derselben Anteile ist schädlich, soweit sie **je Erwerberkreis** die Beteiligungsgrenzen des § 8c Abs. 1 KStG übersteigt (BMF **100** § 8c/1, Rz. 22).

2.5 Erwerb durch einen Erwerber oder eine „Erwerberhand“

Für die Prüfung eines schädlichen Beteiligungswechsels wird grundsätzlich auf die Übertragung durch Personen eines Erwerberkreises abgestellt (§ 8c Abs. 1 Satz 1, 2 KStG).

Sind an der Kapitalgesellschaft mehrere Personen beteiligt, ist für die Anwendung von § 8c Abs. 1 KStG auch unmaßgeblich, ob nur eine dieser Personen oder alle Beteiligten Anteile auf einen Erwerber übertragen.

Als „ein Erwerber“ i. S. d. § 8c Abs. 1 KStG gilt auch:

- die Übertragung von mehr als 50 % der Anteile innerhalb des Fünfjahreszeitraums auf einen Erwerber und eine ihm **nahestehende** Person (§ 8c Abs. 1 Satz 1, 2 KStG).

Beziehungen, die ein Nahestehen begründen, können familienrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher, schuldrechtlicher oder auch rein tatsächlicher Art sein (H 8.5 III KStH, „Nahe stehende Person“; BMF **100** § 8c/1, Rz. 26).

Die Regelung zielt auf die Vermeidung von Missbrauchsgestaltungen ab, bei denen mehrere Konzerngesellschaften oder z. B. Vater und Sohn jeweils unterhalb der schädlichen Beteiligungsschwelle Anteile an einer Zielgesellschaft erwerben.

- die Übertragung von mehr als 50 % der Anteile innerhalb des Fünfjahreszeitraums **auf eine Erwerbergruppe**, die gleichgerichtete Interessen verfolgt (§ 8c Abs. 1 Satz 2 KStG).

Von einer Erwerbergruppe mit gleichgerichteten Interessen ist regelmäßig auszugehen, wenn eine Abstimmung zwischen den Erwerbern stattfindet, wobei kein Vertrag vorliegen muss. Es kann sich dabei um eine Gesellschaft i. S. d. §§ 705 ff. BGB handeln, jedoch ist dies nicht Voraussetzung. Gleichgerichtete Interessen liegen bei einem Zusammenwirken zur einheitlichen Willensbildung vor. Indiz hierfür ist die gemeinsame Beherrschung der Körperschaft (BMF **100** § 8c/1, Rz. 28).

► **Beispiel:**

Der Alleingesellschafter der Verlust-GmbH veräußerte in 06 insgesamt 66 % seiner Anteile an drei neue Gesellschafter B, C und D (jeweils 22 %). Die neu eintretenden Gesellschafter sind weder familiär noch in sonstiger Weise verbunden.

► **Lösung:**

Hier werden zwar mehr als 50 % der Anteile an der Verlust-GmbH übertragen, jedoch nicht an einen Erwerber. Somit greift § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG nicht ein. Der Verlustvortrag bleibt daher in vollem Umfang erhalten.

► **Beispiel:**

*Sachverhalt wie Beispiel zuvor, jedoch handelt es sich bei den drei neuen Gesellschaftern B, C und D um **Schwestergesellschaften** des E-Konzerns.*

► **Lösung:**

Die drei Schwestergesellschaften sind nahestehende Personen (H 8.5 III KStH „Nahestehende/Schwestergesellschaft“), so dass ihre Beteiligungserwerbe bereits von vornherein nach § 8c Abs. 1 Satz 1 und 2 KStG zusammengerechnet werden. Da der Anteilsübergang die Grenze von 50 % überschreitet, ist der Verlustabzug nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG in voller Höhe zu versagen.



HINWEIS

*Erfolgt eine Übernahme von mehr als 50 % der Anteile einer GmbH durch eine Mitunternehmerschaft, an der die bisherigen Gesellschafter der GmbH beteiligt sind, führt auch dies zur Anwendung des § 8c KStG (vgl. Rz. 11 des BMF **100** § 8c/1).*

► **Beispiel:**

Alleiniger Gesellschafter der V-GmbH ist die A-GmbH & Co. KG. Alleiniger Kommanditist und Anteilseigner der A-GmbH ist A. Dieser veräußert 60 % seines Kommanditanteils an B.

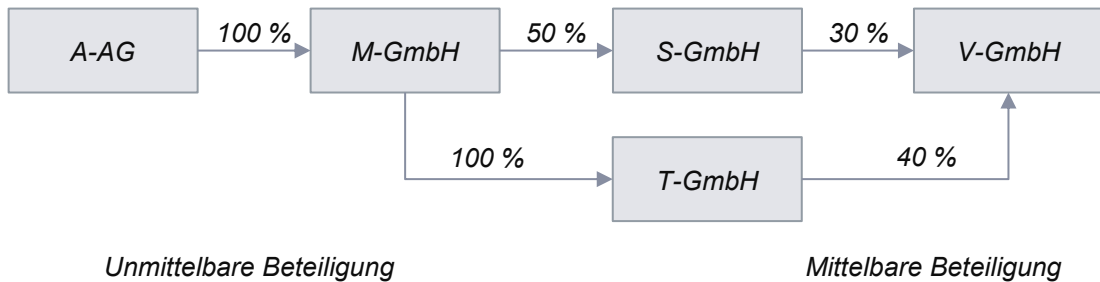
► **Lösung:**

Hier liegt eine mittelbare Übertragung einer 60%igen Beteiligung an der V-GmbH vor. Daher kommt es bei der V-GmbH zu einem Verlustuntergang (§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG).



► **Beispiel:**

Die A-AG ist an der V-GmbH wie folgt beteiligt:



Die A-AG ist mittelbar zu 55 % an der V-GmbH beteiligt:

Über die M-GmbH und die S-GmbH durchgerechnet zu 15 % (= 100 % v. 50 % v. 30 %) sowie über die M-GmbH und die T-GmbH zu 40 % (= 100 % v. 100 % v. 40 %).

Veräußert die A-AG ihre 100%ige Beteiligung an der M-GmbH an einen Erwerber, kommt es auf der Ebene der V-GmbH zu einem Verlustuntergang, da nunmehr ein mittelbarer Anteilseignerwechsel vorliegt (§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG).

3. Rechtsfolgen

Nach einem Verlustuntergang beginnt der jeweilige Fünfjahreszeitraum neu.

3.1 Vollständiger Untergang der Verlustvorträge (§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG)

Bei einem schädlichen Beteiligungserwerb von **mehr als 50 %** geht der vorhandene Verlustvortrag der Körperschaft **vollständig** unter.

Zu beachten ist, dass innerhalb des Fünfjahreszeitraums auch unschädliche Übertragungen für die Frage des Überschreitens der 50 %-Schwelle mit zu berücksichtigen sind. Anschließend beginnt ein neuer Fünfjahreszeitraum für die Prüfung der Voraussetzungen des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG.



HINWEIS

Ein Beispiel findet sich in Rz. 30 des BMF 100 § 8c/1. Bitte beachten Sie bei diesem Beispiel, dass es keinen anteiligen Verlustuntergang mehr gibt.

3.2 Umfang des Abzugsverbots



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Umfang des Abzugsverbots – v10878

Nach § 8c Abs. 1 KStG sind die **bis zum** Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs nicht genutzten Verluste in vollem Umfang nicht mehr abziehbar.

Hierunter fallen sowohl der bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht genutzte Verlustvortrag als auch der bis dahin entstandene laufende Verlust des laufenden Wirtschaftsjahres.

Bei schädlicher Übertragung innerhalb des Wirtschaftsjahrs kann ein bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Wj. erzielter Gewinn mit dem bisher noch nicht genutzten Verlust verrechnet werden.

Verluste, die nach diesem Zeitpunkt entstanden sind, bleiben dagegen ausgleichs- und abzugsfähig, auch wenn danach weitere Anteile (soweit i. S. v. § 8c Abs. 1 KStG unschädlich) übertragen werden.

► **Beispiel:**

Es werden Anteile an einer Verlustgesellschaft auf denselben Erwerber wie folgt übertragen:

Fall:	Jahr 05	Jahr 06	Summe	Verlustuntergang
1	20 %	28 %	48 %	–
2	28 %	25 %	53 %	im Jahr 06

► **Beispiel:**

A ist Alleingesellschafter der V-GmbH. Er veräußert im Jahre 04 10 %, im Jahre 05 7,5 % und zum 1.7.06 weitere 40 % seiner Anteile an die X-GmbH. Zum 31.12.05 wurde ein Verlust mit 10.000 € gesondert festgestellt. Der Verlust vom 1.1.06 bis 30.6.06 beträgt gemäß Zwischenabschluss 14.000 €. Der Verlust vom 1.7.06 bis zum 31.12.06 wurde mit 20.000 € ermittelt.

► **Lösung:**

Mit der Veräußerung zum 1.7.06 sind innerhalb eines Fünfjahreszeitraums mehr als 50 % der Anteile an der V-GmbH auf einen Erwerber (X-GmbH) übergegangen. Gemäß § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG geht der Verlustvortrag zum 31.12.05 und der Verlust des 1. Halbjahres 06 unter.

Der Verlustvortrag entwickelt sich wie folgt:

Festgestellter Verlust zum 31.12.05	10.000 €
zuzüglich Verlust des 1. Halbjahres 06	+ 14.000 €
Zwischensumme	<u>24.000 €</u>
vollständiger Verlustuntergang	- 24.000 €
zuzüglich Verlust des 2. Halbjahres 06	+ 20.000 €
festzustellender Verlust gem. § 10d EStG zum 31.12.06	<u>20.000 €</u>

4. Konzernklausel

Ein **schädlicher Beteiligungserwerb liegt nicht vor, wenn**

1. an dem übertragenden Rechtsträger der Erwerber zu 100 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist und der Erwerber eine natürliche oder juristische Person oder eine Personenhandels-gesellschaft ist,
2. an dem übernehmenden Rechtsträger der Veräußerer zu 100 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist und der Veräußerer eine natürliche oder juristische Person oder eine Personenhandels-gesellschaft ist oder
3. an dem übertragenden und dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe natürliche oder juristische Person oder dieselbe Personenhandels-gesellschaft zu jeweils 100 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist.

Übertragungen sind hierbei Veräußerungen und Umwandlungsvorgänge (z. B. Verschmelzung).

Nach dem Gesetzeswortlaut greift die Verschonungsregelung nicht, wenn an dem übertragenden und übernehmenden Rechtsträger mehrere Personen beteiligt sind.

Da für die Anwendung des § 8c Abs. 1 Satz 4 KStG nur Voraussetzung ist, dass an dem übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person zu 100 % beteiligt ist, kommt es nicht darauf an, wie hoch (prozentual) die erworbene Beteiligung oder wie hoch (prozentual) die Beteiligung an dem Rechtsträger ist, dessen Anteile erworben werden.

► **Beispiel:**

Die X-AG hält jeweils 100 % der Anteile an der Y-GmbH und an der Z-GmbH. Die Y-GmbH ist zu 70 % an der V-GmbH beteiligt, bei der zum 31.12.05 ein Verlustvortrag festgestellt wurde. Am 1.1.06 veräußert die Y-GmbH ihre 70%ige Beteiligung an der V-GmbH an die Z-GmbH.



► **Lösung:**

Der Verkauf der Anteile an der V-GmbH durch die Y-GmbH ist ein schädlicher Vorgang i. S. d. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG, da mehr als 50 % der Anteile der V-GmbH auf die Erwerberin Z-GmbH übergegangen sind. Gemäß § 8c Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 KStG ist der Erwerb aber nicht schädlich, da an dem übertragenden Rechtsträger (Y-GmbH) und dem übernehmenden Rechtsträger (Z-GmbH) jeweils eine Person (X-AG) zu 100 % beteiligt ist.

5. Verschonungsregelung („Stille-Reserven-Klausel“)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille Reserven Klausel – v10793

Voraussetzung ist zunächst, dass dem Grunde nach ein schädlicher Beteiligungserwerb vorliegt. Der gemeine Wert der Anteile entspricht bei einem entgeltlichen Erwerb grundsätzlich dem vereinbarten, marktüblichen Entgelt. Dieser Betrag ist dem in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesenen Eigenkapital gegenüberzustellen (§ 8c Abs. 1 Satz 6 KStG).

Der Differenzbetrag stellt die maßgebenden stillen Reserven dar.

Gemeiner Wert (anteiliger gemeiner Wert) **der Anteile** der Verlustgesellschaft

./. Kapital (anteiliges Kapital) der Verlustgesellschaft

= stille Reserven in der Verlustgesellschaft (verringern die nichtabzugsfähigen Verluste)

Verfügt die Verlustgesellschaft über ein negatives Eigenkapital, ist für die Ermittlung der maßgeblichen stillen Reserven das dem Anteil an der Verlustgesellschaft entsprechende negative Eigenkapital dem entsprechenden gemeinen Wert des Betriebsvermögens der Verlustgesellschaft gegenüberzustellen (§ 8c Abs. 1 Satz 7 KStG).

Gemeiner Wert (anteiliger gemeiner Wert) **des BV** der Verlustgesellschaft

./. Kapital (anteiliges Kapital) der Verlustgesellschaft

= stille Reserven in der Verlustgesellschaft (verringern die nichtabzugsfähigen Verluste)

Sind bei der Verlustgesellschaft stille Reserven vorhanden, können im Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs vorhandene, nicht genutzte körperschaftsteuerliche Verluste abgezogen werden (§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG).

Die im Betriebsvermögen enthaltenen stillen Reserven sind dabei zunächst für die Erhaltung des laufenden Verlustes und anschließend für die Erhaltung des Verlustvortrages zu nutzen.

Für die Verrechnung der stillen Reserven mit den nicht genutzten Verlusten gilt die gleiche Reihenfolge, in der im Fall der Realisierung der stillen Reserven die Verluste aufgebraucht werden würden.

► **Beispiel:**

A und B sind mit 60 % bzw. 40 % an der X-GmbH (Wj. = Kj.) beteiligt. A hat einen Anteil von 55 % an der X-GmbH zum 1.7.06 an C für 110.000 € veräußert.

Für die X-GmbH wurde am 31.12.05 ein körperschaftlicher Verlustvortrag mit 150.000 € festgestellt.

Im Wj. 06 beträgt der Verlust lt. GuV 40.000 €. Die nichtabziehbaren Betriebsausgaben betragen 4.000 €. Die Verluste und die nichtabziehbaren Betriebsausgaben 06 verteilen sich gleichmäßig auf das Kalenderjahr.

Das Kapital der X-GmbH am 1.7.06 beträgt 40.000 €.

► **Lösung:**

Die Anteilsübertragung am 1.7.06 auf C führt zu einem schädlichen Beteiligungserwerb, da unmittelbar mehr als 50 % des gezeichneten Kapitals an einen Erwerber übertragen wurden (§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG).

Die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb entstandenen Verluste gehen vollständig unter.

Dem Verlustuntergang unterliegen der festgestellte Verlust zum 31.12.05 und der bis zum 30.6.06 neu entstandene Verlust. Der Verlust des Jahres 06 entfällt mit ½ auf das 1. Halbjahr.

Ermittlung der stillen Reserven der X-GmbH:

Veräußerungspreis Anteile für 55 %	110.000 €
hochgerechnet auf 100 %: $110.000 € \times \frac{100}{55}$	200.000 €
abzüglich Kapital am 1.7.06	<u>./ 40.000 €</u>
stille Reserven der X-GmbH am 1.7.06	<u>160.000 €</u>

Entwicklung des Verlustvortrages

Festgestellter Verlustvortrag zum 31.12.05	150.000 €
Verlust lt. GuV	40.000 €
nichtabziehbare BA mindern den Verlust	<u>./ 4.000 €</u>
steuerlicher Verlust	<u>36.000 €</u>
davon entfallen bis zum 30.6.06 ½	18.000 €
Verlust bei schädlichem Beteiligungserwerb	<u>168.000 €</u>
vollständiger Verlustuntergang	<u>./ 168.000 €</u>
kein Untergang, soweit stille Reserven vorhanden sind	<u>+ 160.000 €</u>
verbleiben am 1.7.06	<u>160.000 €</u>
zuzüglich Verlust des 2. Halbjahres	<u>+ 18.000 €</u>
festgestellter Verlust zum 31.12.06	<u>178.000 €</u>

6. Sanierungsklausel

Der Verlust geht ebenso nicht unter, wenn der Anteilserwerb zum Zweck der Sanierung des Geschäftsbetriebs erfolgt, § 8c Abs. 1a Satz 1 KStG.

Eine Sanierung liegt vor, wenn durch entsprechende Maßnahmen die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Kapitalgesellschaft verhindert oder beseitigt werden soll und gleichzeitig die wesentlichen Betriebsstrukturen erhalten bleiben, § 8c Abs. 1a Satz 2 KStG. Folglich ist Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit der Sanierungsklausel, dass der Anteilserwerb zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Kapitalgesellschaft zumindest droht oder bereits eingetreten ist (OFD Nordrhein-Westfalen vom 20.12.2018, DB 2019, 26). Maßnahmen können sämtliche Handlungen sein, die auf die Verhinderung oder Abwendung der Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung ausgerichtet sind (z. B. Maßnahmen zur Kostenreduzierung, Umstrukturierung der geschäftlichen Tätigkeit, Erschließung von Finanzierungsquellen; OFD Nordrhein-Westfalen vom 20.12.2018, DB 2019, 26).

Die wesentlichen Betriebsstrukturen bleiben nach § 8c Abs. 1a Satz 3 KStG erhalten, wenn

- eine Betriebsvereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung besteht und umgesetzt wird,
- die Lohnsummenklausel des § 13a Abs. 1 und Abs. 4 ErbStG erfüllt wird oder
- wesentliche Einlagen getätigt werden (mind. 25 % des bisherigen Aktivvermögens).

Allerdings liegt keine Sanierung vor, wenn der Geschäftsbetrieb im Zeitpunkt des Anteilserwerbs im Wesentlichen eingestellt ist oder nach dem Anteilserwerb innerhalb von fünf Jahren ein Branchenwechsel erfolgt, § 8c Abs. 1a Satz 4 KStG.



7. Fortführungsgebundener Verlustvortrag



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Fortführungsgebundener Verlustvortrag – v10747

Die Regelung setzt an § 8c KStG an.

§ 8d KStG bewirkt, dass trotz schädlichem Beteiligungserwerb die bisher nicht genutzten Verluste erhalten bleiben, d. h. § 8c KStG ist nicht anzuwenden.

Voraussetzungen:

- Vorliegen eines schädlichen Beteiligungserwerbs i. S. d. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG,
- Antrag der Körperschaft nach § 8d KStG,
- die Körperschaft muss seit ihrer Gründung oder zumindest seit Beginn des dritten VZ, der dem VZ des schädlichen Beteiligungserwerbs vorausgeht, ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb haben,
- es darf kein schädliches Ereignis i. S. d. § 8d Abs. 2 KStG in diesem Zeitraum eingetreten sein,
- die Körperschaft darf seit Beginn des dritten VZ, der dem VZ des schädlichen Beteiligungserwerbs vorausgeht, nicht Organträger sein und auch nicht an einer Mitunternehmerschaft beteiligt sein und
- der Geschäftsbetrieb der Körperschaft darf vor dem 1.1.2016 weder eingestellt noch ruhend gestellt sein.

Der Begriff des Geschäftsbetriebs ist in § 8d Abs. 1 Satz 3 und 4 KStG eigenständig definiert.

Kommt es zur Anwendung des § 8d KStG, ist der zum Schluss des VZ des schädlichen Beteiligungserwerbs verbleibende Verlustvortrag als „fortführungsgebundener Verlustvortrag“ gesondert festzustellen. Soweit die Körperschaft in zukünftigen VZ einen positiven Gesamtbetrag der Einkünfte erwirtschaftet, ist der fortführungsgebundene Verlustvortrag vorrangig abzuziehen (§ 8d Abs. 1 Satz 8 KStG).

Wird der Geschäftsbetrieb eingestellt, geht der zuletzt vor der Einstellung festgestellte fortführungsgebundene Verlustvortrag unter (§ 8d Abs. 2 Satz 1 KStG). Dabei ist jedoch die stille Reserven-Klausel des § 8c Abs. 1 Satz 5–8 KStG zu beachten, d. h. es sind die stillen Reserven vor der Einstellung des Geschäftsbetriebs zu berücksichtigen.

Gleiches gilt, wenn

- der Geschäftsbetrieb ruhend gestellt wird,
- der Geschäftsbetrieb einer andersartigen Zweckbestimmung (= Branchenwechsel) zugeführt wird,
- die Körperschaft einen zusätzlichen Geschäftsbetrieb aufnimmt,
- die Körperschaft sich an einer Mitunternehmerschaft beteiligt,
- die Körperschaft die Stellung eines Organträgers i. S. d. § 14 KStG einnimmt oder
- auf die Körperschaft Wirtschaftsgüter übertragen werden, die sie mit einem Wert unter dem gemeinen Wert ansetzt (z. B. in den Fällen der §§ 11, 15, 20 und 21 UmwStG).



HINWEIS

Nähere Erläuterungen zum fortführungsgebundenen Verlustvortrag siehe BMF-Schreiben v. 18.3.2021, BStBl 2021 I S. 363, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 8d/1, inkl. zahlreichen Beispielen.

III. NICHT IN DAS NENNKAPITAL GELEISTETE EINLAGEN

1. Allgemeines



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerliches Einlagekonto – v10748

Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 KStG hat „die **unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft**“ die Einlagen, die nicht in das Nennkapital geleistet wurden, am Schluss jedes Wj. auf dem **steuerlichen Einlagekonto** auszuweisen.

Folgende Körperschaften müssen das Einlagekonto führen, soweit die Voraussetzungen der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht vorliegen:

- Kapitalgesellschaften i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG,
- Sonstige Körperschaften, die Leistungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG gewähren können; z. B. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG),
- Körperschaften und Personenvereinigungen, die Leistungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 9, 10 EStG gewähren können.

Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften haben kein Einlagekonto zu führen (BMF-Schreiben vom 4.6.2003, BStBl 2003 I S. 366, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 27/2 Rz. 3 (kurz: **BMF 100 § 27/2**)). Erst bei Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht ist der zum Zeitpunkt des Eintritts vorhandene Bestand der nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen gesondert festzustellen (§ 27 Abs. 2 Satz 3 KStG).



PRÜFUNGSTIPP

Das steuerliche Einlagekonto gem. § 27 KStG ist eine steuerliche Nebenrechnung, in der Anschaffungskosten der Gesellschafter auf Ebene der Kapitalgesellschaft „überwacht“ werden. Die gesonderte Feststellung erfolgt in einer Summe, unabhängig vom Gesellschafterbestand oder eines evtl. Gesellschafterwechsels. Eine Weiterentwicklung ist notwendig, wenn in der Aufgabenstellung nach „gesonderten Feststellungen“ gefragt wird.

Das steuerliche Einlagekonto ist jährlich fortzuschreiben; der Bestand ermittelt sich nach § 27 Abs. 1 Satz 2 KStG wie folgt:

Bestand am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
./.. Abgänge des laufenden Wirtschaftsjahres
+ Zugänge des laufenden Wirtschaftsjahres
= Bestand am Ende des laufenden Wirtschaftsjahres
(gesonderte Feststellung nach § 27 Abs. 2 Satz 1 KStG).



2. Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos

Das steuerliche Einlagekonto erhöht sich um die von den Anteilseignern nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen mit Zufluss (BMF 100 § 27/2 Rz. 26);

- um **verdeckte Einlagen**,
- um das Ausgabeaufgeld bei der Ausgabe neuer Anteile (Agio, vgl. § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB),
- um Nachschüsse von GmbH-Gesellschaftern und sonstige Leistungen der Gesellschafter, die unmittelbar in die Rücklage eingestellt werden (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB),
- bei der Rückzahlung von verdeckten Gewinnausschüttungen,
- um Minderabführungen bei einer Organschaft (§ 27 Abs. 6 KStG und BMF 100 § 27/2 Rz. 28),
- bei Herabsetzung des Nennkapitals ohne Auszahlung an die Anteilseigner,
- bei Vermögenszugängen aus einer Verschmelzung oder Spaltung (§ 29 Abs. 2 und Abs. 3 KStG).



HINWEIS

Maßgebend für die Einstellung in das steuerliche Einlagekonto ist nur, ob die Vermögenszuwendung steuerlich als Einlage zu qualifizieren ist. Es ist daher nicht maßgebend, wie die Vermögenszuwendung handelsrechtlich eingeordnet wird.

Daher muss das steuerliche Einlagekonto nicht mit der handelsrechtlichen Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 HGB übereinstimmen.

Die in das Nennkapital geleisteten Einlagen erhöhen nicht das steuerliche Einlagekonto.

3. Verwendung des steuerlichen Einlagekontos für Leistungen der Körperschaft

Nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG ist das steuerliche Einlagekonto nur zu vermindern, **soweit** die **Leistungen**, die die Körperschaft im Wj. erbracht hat, den auf den Schluss des vorangegangenen Wj. ermittelten **ausschüttbaren Gewinn** übersteigen (BMF 100 § 27/2 Rz. 9).

Die Verringerung des steuerlichen Einlagekontos nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG ist auf den positiven Bestand des Einlagekontos zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres begrenzt (BMF 100 § 27/2 Rz. 10) – § 27 Abs. 1 Satz 4 KStG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verwendung steuerliches Einlagekonto – v10750

3.1 Begriff der Leistungen

Leistungen i. S. d. § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG sind alle Auskehrungen, die ihre Ursache im Gesellschaftsverhältnis haben (BMF 100 § 27/2 Rz. 11), demnach

- offene Gewinnausschüttungen (auch verspätet beschlossene und/oder verspätet abgeflossene offene Gewinnausschüttungen),
- Vorbausschüttungen vor Ablauf des Wj.,
- verdeckte Gewinnausschüttungen und sonstige Leistungen,
- vororganschaftliche Mehrabführungen, § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG,
- **nicht** die Rückzahlung von Nennkapital i. S. d. § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG.

Nach Rz. 12 im BMF **100** § 27/2 sind die Leistungen eines Wj. für die Verrechnung mit dem steuerlichen Einlagekonto zusammenzufassen. Die sich ergebende Verwendung ist den einzelnen Leistungen anteilig zuzuordnen.

Weiterhin verringert sich das steuerliche Einlagekonto

- um Mehrabführungen bei einer Organschaft (§ 27 Abs. 6 KStG),
- um Vermögensabgänge infolge Abspaltungen (§ 29 Abs. 3 KStG),
- bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§ 28 KStG).

In § 27 Abs. 1 Satz 3 und Satz 4 KStG ist festgelegt, dass es **unabhängig von der handelsrechtlichen Beurteilung** nur im Rahmen der sog. Differenzrechnung zu einer Minderung/Verwendung des steuerlichen Einlagekontos kommen kann (Ausnahme: organschaftliche Mehrabführungen nach § 27 Abs. 6 KStG).

Damit ist Rz. 29 im BMF **100** § 27/2 (Direktkürzung vom steuerlichen Einlagekonto) **hinsichtlich** der Berücksichtigung der Rückzahlung von Nachschüssen überholt. **Hinsichtlich** der Erfüllung eines Besserungsversprechens ist Rz. 29 weiter anzuwenden. Es erfolgt hier eine Direktkürzung vom steuerlichen Einlagekonto i. S. d. § 27 KStG.

3.2 Ausschüttbarer Gewinn

Nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG ist das steuerliche Einlagekonto nur zu vermindern, soweit die Summe der Leistungen, die die Körperschaft im Wj. erbracht hat, den auf den Schluss des vorangegangenen Wj. ermittelten ausschüttbaren Gewinn übersteigt.

Der ausschüttbare Gewinn nach § 27 Abs. 1 Satz 5 KStG (BMF **100** § 27/2 Rz. 14 ff.) ermittelt sich wie folgt:

$$\begin{aligned} & \text{Eigenkapital lt. Steuerbilanz} \\ & \text{./. gezeichnetes Kapital} \\ & \text{./. } \underline{\text{positiver Bestand des steuerlichen Einlagekontos}} \\ & = \underline{\text{ausschüttbarer Gewinn}} \text{ (wenn negativ, Ansatz mit 0)} \end{aligned}$$



PRÜFUNGSTIPP

Bei der Ermittlung sind jeweils die Bestände zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zugrunde zu legen. Die Vorjahresbilanz muss in ihrer Kapitalzusammensetzung genannt sein. Häufig findet man die entsprechenden Angaben unter der Textziffer „Bilanzgewinn“ bzw. „Gesellschafterbeschlüsse“.

Zu- bzw. Abgänge des laufenden Wirtschaftsjahres beeinflussen nicht den ausschüttbaren Gewinn.

3.3 In der Steuerbilanz ausgewiesenes Eigenkapital

Für die Berechnung des ausschüttbaren Gewinns ist das Eigenkapital lt. Steuerbilanz heranzuziehen (vgl. dazu BMF **100** § 27/2 Rz. 16 ff.).

- Dabei stellen **Rückstellungen** und **Verbindlichkeiten** auch dann **Fremdkapital** und kein Eigenkapital dar, wenn sie auf verdeckte Gewinnausschüttungen nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG zurückzuführen sind, die außerhalb der Steuerbilanz zu korrigieren waren.
- **Sonderposten mit Rücklageanteil** (Passivposten der Steuerbilanz, die aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften erst bei ihrer Auflösung zu versteuern sind) rechnen **nicht** zum **Eigenkapital**.



- Stellt die Körperschaft **keine Steuerbilanz** auf (§ 27 Abs. 1 Satz 5 KStG enthält keine Verpflichtung zur Aufstellung der Steuerbilanz), muss für die Berechnung des ausschüttbaren Gewinns das **Eigenkapital**, das sich **nach** den Vorschriften über die steuerliche Gewinnermittlung ergibt (§ 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV), ermittelt werden. Ausgangspunkt ist dabei die Handelsbilanz.

3.4 Festschreibung der Verwendung

Ist für eine Leistung der Körperschaft die Minderung des steuerlichen Einlagekontos bescheinigt worden, bleibt nach § 27 Abs. 5 KStG die der Bescheinigung zugrunde gelegte Verwendung grds. **unverändert**.

Dabei können sich folgende Fallgestaltungen ergeben:

- **Zu niedrig bescheinigte Verwendung** des steuerlichen Einlagekontos
Wurde die Verwendung des steuerlichen Einlagekontos zu niedrig bescheinigt (ggf. mit 0 €), bleibt sie durch die sog. Verwendungsfestschreibung bestehen und kann nicht mehr geändert werden (§ 27 Abs. 5 Satz 1 u. 3 KStG). Die tatsächliche Minderung des steuerlichen Einlagekontos erfolgt entsprechend der Festschreibung.
 - **Unterlassene Erteilung** einer Steuerbescheinigung
Die Kapitalgesellschaft kann eine Steuerbescheinigung bis zur **erstmaligen Festschreibung** des Bestandes des steuerlichen Einlagekontos nachholen.
Ab dem Tag der Bekanntgabe der gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos gilt dieses als **mit 0 €** bescheinigt. Eine danach erteilte Steuerbescheinigung darf keine Verwendung des steuerlichen Einlagekontos mehr enthalten.
Aufgrund dieser Regelung ist eine Steuerbescheinigung **ohne eine bescheinigte Verwendung** des steuerlichen Einlagekontos **als Bescheinigung mit 0 €** anzusehen (§ 27 Abs. 5 Satz 2 KStG).
 - **Überhöht bescheinigte Verwendung** des steuerlichen Einlagekontos
Eine überhöhte Bescheinigung der Verwendung des steuerlichen Einlagekontos **kann** nach § 27 Abs. 5 Satz 5 KStG berichtigt werden. Dabei ist diese Berichtigung auch gegenüber einzelnen Anteilseignern möglich.
Erfolgt keine Berichtigung, ist die Kapitalgesellschaft für die entgangene Kapitalertragsteuer in Haftung zu nehmen (§ 27 Abs. 5 Satz 4 KStG). Unabhängig davon, ob die Steuerbescheinigung berichtigt wird, kommt es bei einer Haftung der Kapitalgesellschaft für die Kapitalertragsteuer nur in der zutreffenden Höhe zu einer Minderung des steuerlichen Einlagekontos.
- **Beispiel:**
*Die A-GmbH beschloss am 15.10.06 eine Gewinnausschüttung i. H. v. 50.000 € für das Wj. 05. Die Auszahlung erfolgte am 25.10.06. Die GmbH bescheinigte für die gesamte Ausschüttung die Verwendung des steuerlichen Einlagekontos. Bei zutreffender Ermittlung hätte sich **keine** Verwendung des steuerlichen Einlagekontos ergeben.*
- **Lösung:**
Da für die gesamte Ausschüttung lt. Steuerbescheinigung das steuerliche Einlagekonto verwendet wurde, wurde keine Kapitalertragsteuer angemeldet und abgeführt. Bei der zutreffenden Ermittlung der Verwendung des steuerlichen Einlagekontos hätte die Gewinnausschüttung in voller Höhe als Bezug i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG bescheinigt und Kapitalertragsteuer einbehalten werden müssen.
In diesen Fällen haftet die Kapitalgesellschaft für die Kapitalertragsteuerbeträge, die auf den überhöht bescheinigten ausgewiesenen Betrag der Einlagerückgewähr (Verwendung des steuerlichen Einlagekontos) entfallen (§ 27 Abs. 5 Satz 4 KStG).
*Die Bescheinigung der überhöhten Verwendung des steuerlichen Einlagekontos **kann** nach § 27 Abs. 5 Satz 5 KStG berichtigt werden.*

Da für die Bezüge von 50.000 € bisher das steuerliche Einlagekonto verwendet wurde, wurde keine Kapitalertragsteuer angemeldet und einbehalten. Der Anteilseigner unterwarf diese 50.000 € bisher nicht seiner Besteuerung (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG).

Durch die Vornahme einer Berichtigung der Bescheinigung (§ 27 Abs. 5 Satz 5 KStG) werden nunmehr Bezüge i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG bescheinigt. Damit muss die GmbH die KapEST und den SolZ auf die Ausschüttung i. H. v. 50.000 € anmelden und abführen.

Da bisher die gesamte Dividende ausgezahlt wurde, entsteht eine Forderung der GmbH gegenüber ihrem Anteilseigner.

Verzichtet die GmbH auf diese Forderung, führt dies im Zeitpunkt des endgültigen Verzichts zu einer vGA.

► **Beispiel:**

Beispiel zur Verwendung des steuerlichen Einlagekontos:

Bestände zum 31.12.05:	Eigenkapital lt. StB	550.000 €
	Nennkapital	120.000 €
	Steuerliches Einlagekonto	140.000 €
	Gewinnausschüttung in 06	330.000 €

► **Lösung:**

Summe der Leistungen (offene Gewinnausschüttung) 330.000 €

./. ausschüttbarer Gewinn (saldiert)

(EK ./. Nennkapital. ./. Stl. Einlagekto.) zum 31.12.05 - 290.000 €

Verwendung des steuerlichen Einlagekontos somit **40.000 €**

Durch eine Betriebsprüfung wurde der Gewinnvortrag und somit das Eigenkapital lt. StB zum 31.12.05 um 60.000 € erhöht.

Nunmehr käme eine Mitverwendung des steuerlichen Einlagekontos zur Finanzierung der Ausschüttung **nicht** mehr in Frage, weil ausreichend ausschüttbarer Gewinn zur Verfügung stehen würde (nunmehr ausschüttbarer Gewinn = 350.000 €).

Da bisher die Verwendung des steuerlichen Einlagekontos zu hoch bescheinigt wurde, liegt hier ein Fall des § 27 Abs. 5 Satz 5 KStG vor.

Es ergibt sich die gleiche Lösung wie im vorherigen Beispiel.



PRÜFUNGSTIPP

In Klausuren sind vGA in der Regel von Ihnen erstmalig im zu beurteilenden Veranlagungszeitraum zu erkennen und dann sofort die zutreffenden Rechtsfolgen zu ziehen. In diesen Fällen sind vGA als Leistung in der Differenzrechnung des § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG einzubeziehen. Sind bereits Erklärungen eingereicht worden und werden vGA's später (ggf. durch die Betriebsprüfung) erkannt, können sie wegen der Festschreibung in § 27 Abs. 5 Satz 3 KStG nicht zu einer Verwendung vom Einlagekonto führen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beispiel Steuerliches Einlagekonto – v10749



3.5 Gesonderte Feststellung

Der nach § 27 Abs. 1 Satz 2 KStG unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge des Wirtschaftsjahres ermittelte Bestand des steuerlichen Einlagekontos ist zum **Schluss jedes Wirtschaftsjahres** gesondert festzustellen (§ 27 Abs. 2 Satz 1 KStG).

Dieser Bescheid über die gesonderte Feststellung ist Grundlagenbescheid für den Bescheid über die gesonderte Feststellung zum folgenden Feststellungszeitpunkt (§ 27 Abs. 2 Satz 2 KStG).

3.6 Steuerbescheinigung

Nach § 27 Abs. 3 KStG (BMF 100 § 27/2 Rz. 22) muss die unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ihrem Anteilseigner eine Bescheinigung erteilen, aus der die Höhe der Leistungen hervorgeht, die bei der ausschüttenden Körperschaft zu einer Minderung des steuerlichen Einlagekontos geführt hat.

► Beispiel:

Bei der Y-GmbH war zum 31.12.02 Eigenkapital (ohne Stammkapital) i. H. v. 130.000 € vorhanden.

Zum 31.12.02 wurde das steuerliche Einlagekonto mit 8.000 € gesondert festgestellt.

In 03 sind offene Gewinnausschüttungen i. H. v. 125.000 € erfolgt.

► Lösung:

Die nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen sind auf den Schluss eines jeden Wj. auf dem steuerlichen Einlagekonto auszuweisen (§ 27 Abs. 1 Satz 1 KStG).

Anfangsbestand ist der zum 31.12.02 festgestellte Endbestand (§ 27 Abs. 2 Satz 2 KStG)

<i>steuerliches Eigenkapital 31.12.02 (ohne Stammkapital)</i>	<i>130.000 €</i>	<i>8.000 €</i>
<i>- steuerliches Einlagekonto 31.12.02</i>	<i>8.000 €</i>	
= ausschüttbarer Gewinn i. S. d. § 27 Abs. 1 Satz 5 KStG	<u>122.000 €</u>	
<i>in 03 bei der GmbH abgeflossene Leistungen:</i>	<i>125.000 €</i>	
<i>Diese Leistungen übersteigen den ausschüttbaren Gewinn um</i>	<i><u>3.000 €</u></i>	
<i>so dass sich eine Minderung des steuerlichen Einlagekontos ergibt</i>		
<i>(§ 27 Abs. 1 Satz 3 KStG)</i>		<i>- 3.000 €</i>
Schlussbestand des steuerlichen Einlagekontos 31.12.03		
(gesondert festzustellen gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 KStG)		<u>5.000 €</u>

3.7 Auswirkungen beim Anteilseigner bei Ausschüttungen, für die das steuerliche Einlagekonto als verwendet gilt

Soweit eine unbeschränkt KSt-pflichtige KapG Ausschüttungen vornimmt, für die das steuerliche Einlagekonto als verwendet gilt, gehören diese Bezüge beim Anteilseigner nicht zu den steuerpflichtigen Einnahmen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG).

Gehören die Anteile an der KapG zu einem Betriebsvermögen des Anteilseigners, so sind die gesamten Bezüge aus Ausschüttungen im Rahmen des Betriebsvermögensvergleichs zu erfassen. Der Teil, der aus dem steuerlichen Einlagekonto stammt, ist als Kapitalrückzahlung zu erfassen, d. h., der Buchwert der Anteile ist um den Betrag der Bezüge aus dem steuerlichen Einlagekonto zu vermindern.

Wenn sich die Anteile im Privatvermögen befinden, führen Ausschüttungen, für die das steuerliche Einlagekonto als verwendet gilt, zu einer Verminderung der Anschaffungskosten der Anteile (H 6.2 EStH „Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto“).

IV. ÜBUNGSFALL

Bearbeitungszeit ca. 50 Minuten

ALLGEMEINES

Die A-GmbH mit Sitz und Geschäftsleitung in München produziert hochwertige Holzbauplatten für den Innenausbau. Das Stammkapital von 100.000 € wird allein von Adam Apfel gehalten. Mit Beginn des 1.1.06 hat er 60 % der Anteile der A-GmbH im Wert von 300.000 € an seinen Sohn Bertram Apfel übertragen, der an seine Schwester dafür eine Ausgleichszahlung von 150.000 € leisten musste. Der Geschäftsführer Adam Apfel ist wirksam vom Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB befreit.

Die A-GmbH bilanziert auf den 31.12. eines Jahres. Der vorläufige Jahresüberschuss für 06 beträgt 300.000 €.

Aktien der Holz-AG

Die A-GmbH hat am 20.1.06 ein Aktienpaket mit 26 % an der Holz-AG, Regensburg erworben. Der vereinbarte Preis i. H. v. 200.000 € wurde aktiviert. Die A-GmbH leistete bei Erwerb zusätzlich einen Paketzuschlag mit 10.000 € dafür, dass sie durch ihre Sperrminorität einen weitergehenden Einfluss auf die Geschäfte der Holz-AG ausüben kann. Dieser Betrag wurde als laufender Aufwand erfasst.

Die Holz AG schüttete am 25.3.06 für das Wirtschaftsjahr 05 eine Dividende aus. Die A-GmbH erhielt am folgenden Tag nach Abzug von 4.000 € Kapitalertragsteuer und 220 € SolZ 11.780 € auf ihr Bankkonto überwiesen. Sie hat den Überweisungsbetrag als Betriebseinnahme erfasst.

Vertriebs-GmbH

Im Jahr 03 hatte die A-GmbH 100 % der Anteile an der Vertriebs-GmbH mit Sitz und Geschäftsleitung in München für 60.000 € erworben. Die Vertriebs-GmbH sollte verschiedene Baumärkte mit Produkten der A-GmbH beliefern.

Das Stammkapital der Vertriebs-GmbH beträgt 50.000 €. In der Bilanz der Vertriebs-GmbH war zum 31.12.05 ein Verlustvortrag mit 20.000 € und ein Jahresfehlbetrag mit 25.000 € ausgewiesen. Der gesondert vortragsfähige körperschaftsteuerliche Verlust zum 31.12.05 war vom Finanzamt mit 22.000 € festgestellt worden.

Der vorläufige Jahresfehlbetrag zum 31.12.06 beträgt 25.000 €.

Die Geschäfte mit den Baumärkten liefen zögerlich an, da diese billigere Konkurrenzprodukte aus Osteuropa im Sortiment führten.

Die A-GmbH hatte der Vertriebs-GmbH deshalb bereits am 1.4.06 ein Darlehen über 200.000 € für ein Jahr gewährt. Eine laufende Tilgung und eine Verzinsung wurden nicht vereinbart, um die Geschäftslage der Vertriebs-GmbH nicht weiter zu belasten.

Zur weiteren Unterstützung verzichtete die A-GmbH am 30.12.06 auf ihre Darlehensforderung, da die Vertriebs-GmbH das Darlehen zu diesem Zeitpunkt sowieso nur noch mit 20.000 € hätte zurückzahlen können. Die A-GmbH und die Vertriebs-GmbH haben den Nennbetrag des Darlehens korrespondierend als Aufwand bzw. Ertrag erfasst.

Der Teilwert der Anteile an der Vertriebs-GmbH betrug zu Beginn des Jahres 30.000 € und am 31.12.06 nach Forderungsverzicht 80.000 €. Die A-GmbH hat die Beteiligung an der A-GmbH seit Erwerb mit 60.000 € bilanziert.

AUFGABE

Ermitteln Sie für die A-GmbH und die Vertriebs-GmbH die endgültigen Jahresüberschüsse und die zu versteuernde Einkommen. Körperschaftsteuerrückstellungen sind nicht zu bilden. Auf die Gewerbesteuer ist nicht einzugehen. Auf die Körperschaftsteuerpflicht ist nicht einzugehen.

Stellen Sie für die Vertriebs-GmbH auch die Auswirkungen auf gesonderte Feststellungen dar.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall KSt 03 – v13098

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL		Punkte	
		Soll	Ist
I. A-GMBH			
Vorläufiger Jahresüberschuss	300.000 €		
1. Aktien der Holz-AG			
1.1. Anschaffung			
Die Anteile an der Holz-AG sind nichtabnutzbares Anlagevermögen. Die Bewertung erfolgt gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG mit den AK.			
Zu den AK gehört gem. § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB alles was aufgewendet wird, um den Vermögensgegenstand zu erwerben. Der Paketzuschlag gehört zu den Anschaffungskosten.			
Bilanzansatz zum 31.12.06 mit 210.000 €			
Innerhalb der Bilanz			
Minderung des laufenden Aufwands aus Erwerb	+ 10.000 €	1	
1.2. Ausschüttung			
Die Ausschüttung aus der Holz-AG ist betrieblicher Ertrag gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, § 20 Abs. 8 EStG und § 31 Abs. 1 Satz 1 KStG.			
Die Kapitalertragsteuer (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) und der SolZ gehören als nichtabzugsfähige Steuer zum Beteiligungsertrag. Sie werden als Steuervorauszahlung auf die Körperschaftsteuerschuld (und SolZ) angerechnet (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG i. V. m. § 8 Abs. 1 KStG) und stellen damit gleichzeitig Steueraufwand dar.			
Innerhalb der Bilanz			
Erhöhung Dividendenertrag (4.000 € + 220 €)	+ 4.220 €		
Erhöhung des Steueraufwands	- 4.220 €	1	
Außerhalb der Bilanz			
Hinzurechnung des Steueraufwands; § 10 Nr. 2 KStG	+ 4.220 €	1	
Abrechnung des Ausschüttungsertrags gem. § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG. Der Erwerb der Aktien gilt gem. § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG als zu Beginn des Kalenderjahres als erfolgt. § 8b Abs. 4 Satz 1 KStG ist somit nicht anzuwenden, da die Beteiligung mindestens 10 % betrug.	- 16.000 €		
Hinzurechnung gem. § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG mit 5 % von 16.000 €	+ 800 €	1	

2. Vertriebs-GmbH			
2.1. Bilanzansatz der Beteiligung			
Die Beteiligung an der Vertriebs-GmbH ist als nichtabnutzbares Anlagevermögen mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren Teilwert anzusetzen; § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG. Da der Teilwert am Bilanzstichtag höher ist, sind weiter die Anschaffungskosten mit 60.000 € anzusetzen. Der Wert zu Beginn des Jahres kann in der Bilanz zum 31.12.06 nicht berücksichtigt werden.		1	
2.2. Darlehensforderung			
Die Darlehensforderung gegen die Vertriebs-GmbH ist in der Schlussbilanz zutreffend nicht erfasst, da die A-GmbH bereits am 31.12. auf die Rückzahlung verzichtet hat.			
Der Verzicht war gesellschaftsrechtlich veranlasst, da dadurch die Tochtergesellschaft gestützt werden sollte. Es liegt somit eine verdeckte Einlage gem. R 8.9 Abs. 1 KStR vor.		1	
Der Bewertung erfolgt gem. § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG mit dem Teilwert von 20.000 €. Die Anschaffungskosten der Vertriebs-GmbH betragen damit 80.000 €, dies entspricht dem Teilwert am Bilanzstichtag.		1	
 HINWEIS <i>Zutreffend Buchung des Forderungsverzichts:</i> AK Vertriebs-GmbH 20.000 € an Darlehensforderung 200.000 € Aufwand Forderungsverzicht 180.000 €			
Innerhalb der Bilanz			
Minderung Aufwand aus Forderungsverzicht	+ 20.000 €		
Außerhalb der Bilanz			
Der Aufwand aus dem Forderungsverzicht ist gem. § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG hinzuzurechnen, da die Beteiligung mehr als 25 % betrug. Der Nachweis gem. § 8b Abs. 3 Satz 7 KStG ist nicht gelungen, da ein fremder Dritter ein unverzinsliches Darlehen nicht gewährt hätte.		+ 180.000 €	1
Zu versteuerndes Einkommen		499.020 €	
II. VERTRIEBS-GMBH			
1. Ermittlung des zu versteuernden Einkommens			
vorläufiger Jahresfehlbetrag	- 25.000 €		
Darlehensverbindlichkeit gegenüber A-GmbH			
Die Verbindlichkeit ist in der Schlussbilanz zum 31.12.06 zutreffend nicht mehr ausgewiesen, da die A-GmbH auf die Rückzahlung verzichtet hat.			



Die Unverzinslichkeit stellt keine vE dar, da kein bilanzierungsfähiger Vermögensvorteil vorliegt; H 8.9 KStH „Nutzungsvorteile“.		1	
Der Verzicht auf die Forderung durch den Gesellschafter war gesellschaftsrechtlich veranlasst und führt zu einer vE, da es zum Wegfall eines Passivpostens gekommen ist; R 8.9 Abs. 1 KStR; H 8.9 KStH „Einlagefähiger ...“.			
Die vE ist gem. R 8.9 Abs. 4 Satz 1 KStR i. V. m § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG mit dem Teilwert anzusetzen; H 8.9 KStH „Forderungsverzicht“.		1	
Innerhalb der Bilanz			
Der Wegfall der Verbindlichkeit wurde zutreffend mit 200.000 € als Ertrag erfasst.			
Außerhalb der Bilanz			
Abrechnung der vE; § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG	- 20.000 €	1	
zu versteuerndes Einkommen	- 45.000 €		
2. Gesonderte Feststellung des Einlagekontos gem. § 27 KStG			
Für die Vertriebs-GmbH sind die nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen auf dem steuerlichen Einlagekonto gesondert auszuweisen; § 27 Abs. 1 Satz 1 KStG.			
Ausgangsbetrag ist das gesondert festgestellte Einlagekonto zum 31.12.05; § 27 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 KStG mit 0 €.			
Die verdeckte Einlage führt zu einem Zugang zum Einlagekonto.	+ 20.000 €		
Bestand zum 31.12.06	20.000 €	1	
3. Gesonderte Feststellung des vortragsfähigen körperschaftsteuerlichen Verlustes			
Festgestellter Verlustvortrag zum 31.12.05 gem. § 10d EStG i. V. m. § 8 Abs. 1 KStG	22.000 €		
Durch die Übertragung von 60 % der Anteile an der A-GmbH von Adam Apfel auf seinen Sohn Bertram Apfel sind mittelbar auch 60 % (60 % von 100 %) der Anteile an der Vertriebs-GmbH übertragen worden. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG ist anzuwenden, da innerhalb von 5 Jahren mehr als 50 % auf einen Erwerber übertragen wurden. Die Zahlung des Gleichstellungsbetrages durch Bertram Apfel ist Entgelt (Rz. 7 des BMF-Schreibens vom 13.1.1993, BStBl. I 1993 S. 80, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/3). Der Vorgang ist deshalb schädlich, da er nicht voll unentgeltlich erfolgte (BMF 100 § 8c/1 Rz. 4).		2	
Die Voraussetzungen der Konzernklausel gem. § 8c Abs. 1 Satz 4 KStG sind nicht erfüllt.			
Maßgeblich ist der Verlustbestand bei Übertragung am 1.1.06			
vollständiger Verlustuntergang	- 22.000 €		
Gem. § 8c Abs. 1 Satz 5 KStG gehen Verluste nicht unter soweit stille Reserven in der Verlustgesellschaft vorhanden sind. Die stillen Reserven ermitteln sich gem. § 8c Abs. 1 Satz 6 KStG, da das Kapital der Vertriebs-GmbH am 1.1.06 positiv ist.			



Stammkapital 50.000 € - Verlustvortrag 20.000 € - Jahresfehlbetrag 25.000 € = Kapital am 1.1.06 mit 5.000 €			1	
Berechnung der stillen Reserven				
gemeiner Wert der Anteile der V-GmbH	30.000 €			
abzüglich Kapital	- 5.000 €			
stille Reserven	25.000 €			
Da die anteiligen stillen Reserven höher sind als der unterge- hende Verlust, kommt es zu keinem Verlustuntergang.		+ 22.000 €	1	
Zugang des negativen Einkommens 06		- 45.000 €		
vortragsfähiger Verlust zum 31.12.06		67.000 €	1	
GESAMTPUNKTZAHL			17	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!